

BEOS-1202/25

Warszawa, 30 lipca 2025 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o związkach partnerskich
(druk sejmowy nr 1457)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Problem, który w ocenie Wnioskodawców ma zostać rozwiązany dzięki przyjęciu projektu, to brak w polskim prawie alternatywnej wobec małżeństwa formy związku dwóch osób różnopłciowych lub jednopłciowych pozostających we wspólnym pożyciu. W polskim ustawodawstwie jedyną postacią formalizacji związku dwóch osób jest małżeństwo, które zgodnie z art. 18 Konstytucji określane jest jako związek kobiety i mężczyzny. Tym samym osoby tej samej płci oraz osoby, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa, np. osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, pozostają poza zakresem ochrony przewidzianej dla osób żyjących w związkach formalnych.

Zdaniem Wnioskodawców brak ochrony prawnej związków nieformalnych skutkuje daleko idącymi problematycznymi konsekwencjami w zakresie realizacji praw człowieka i obywatela, w tym naruszeniem konstytucyjnych zasad ochrony godności człowieka (art. 30 Konstytucji), równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji (art. 32 Konstytucji), a także prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 47 Konstytucji). Konsekwencje te obejmują m.in. brak możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego przez osoby pozostające w związku nieformalnym, czy też brak prawa do alimentów, prawa dziedziczenia, prawa do informacji medycznej i prawa do pochówku.

Kolejnym problemem, który ma być rozwiązany dzięki projektowi, jest brak uznania relacji pomiędzy osobą niebędącą biologicznym ani prawnym rodzicem

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU
L. dz. SP5-III.020.144.20.2025
Data wpływu 31.07.25r.

dziecka, a dzieckiem wychowywanym wspólnie w ramach związku nieformalnego (rodzic społeczny). Wnioskodawcy zwracają uwagę na brak możliwości przysposobienia dziecka przez partnera osoby, której przysługuje władza rodzicielska, co prowadzi do prawnej „niewidoczności” tej relacji, mimo że w rzeczywistości osoba ta uczestniczy w wychowaniu dziecka.

Ponadto, projektowana regulacja ma na celu usunięcie problemu barier formalnych i praktycznych związanych z uznawaniem związków partnerskich zawartych za granicą, w tym związków osób tej samej płci. Wnioskodawcy wskazują, że aktualny brak uznania tych związków w Polsce skutkuje nie tylko prawną niepewnością, ale też naruszeniem zasady jednolitości stanu cywilnego, w myśl której każda osoba fizyczna w danym momencie może mieć tylko jeden stan cywilny.

Wnioskodawcy wskazują też, że projekt stanowi reakcję na problem niewykonywania przez Polskę licznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), stwierdzających naruszenie przez Polskę art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), ustalającego prawo każdego człowieka do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Naruszenie to polega na braku w polskim prawie jakiejkolwiek formy prawnej ochrony związków osób tej samej płci¹. W wyrokach tych ETPC orzekł, że państwa-strony EKPC mają obowiązek zapewniania parom jedнопłciowym odpowiednich ram prawnych gwarantujących m.in. ochronę w zakresie alimentów, dziedziczenia i spraw osobistych.

Według Wnioskodawców projekt odpowiada także na zalecenia instytucji międzynarodowych, w tym Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji i Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Podmioty te w swoich raportach i rekomendacjach wielokrotnie podnosiły konieczność wprowadzenia instytucji związków partnerskich w Polsce jako środka zapewniającego niedyskryminującą ochronę prawną parom tej samej płci oraz uznania ich praw rodzicielskich i osobistych.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Rozwiązaniem zidentyfikowanych przez Wnioskodawców problemów jest, w ich ocenie, przyjęcie projektu ustanawiającego instytucję prawną związku partnerskiego funkcjonującego na określonych zasadach.

Związek partnerski, zgodnie z projektem, ma być formalnym stosunkiem prawnym między dwiema pełnoletnimi osobami, niezależnie od ich płci, ustanawiającym wzajemne prawa i obowiązki partnerów w sferach osobistej, majątkowej i opiekuńczej, zapewniającym im ochronę prawną podobną do małżeństwa. Związek partnerski ma być zawierany przed kierownikiem urzędu stanu

¹ Zob. m.in. wyroki ETPC w sprawach: *Przybyszewska i inni p. Polsce*, *Formela i inni p. Polsce*, *Szypuła i inni p. Polsce*, *Andersen p. Polsce*. Por. pkt V.2 opinii.

cywilnego przez zgodne oświadczenia partnerów (art. 2 ust. 1 projektu). Jego zawarcie ma wymagać uprzedniego złożenia przez partnerów pisemnego zapewnienia o braku przeszkód i nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia (art. 2 ust. 6 projektu). W art. 3 projektu określono katalog przeszkód do zawarcia związku partnerskiego, którymi są: pozostawanie w związku małżeńskim lub innym związku partnerskim, pokrewieństwo, przysposobienie, brak pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieosiągnięcie pełnoletności.

Partnerzy pozostający w związku partnerskim mają mieć równe prawa i obowiązki (art. 4 ust. 1 projektu), a stosunek ten ma cechować wzajemny szacunek, lojalność, pomoc i współdziałanie dla dobra wspólnego życia rodzinnego (art. 4 ust. 2 projektu). Partnerzy mają być obowiązani do przyczyniania się, stosownie do swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb związku partnerskiego, w tym dzieci partnera, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności (art. 6 projektu). Mają mieć prawo wspólnie korzystać z mieszkania i przedmiotów domowego użytku (art. 7 projektu), a w razie przemijającej przeszkody jednego z nich, drugi partner będzie mógł podejmować decyzje w sprawach życia codziennego (art. 8 projektu).

Projekt przewiduje, że partnerzy mogą zachować swoje dotychczasowe nazwiska, przyjąć nazwisko partnera lub połączyć nazwiska, o ile nie będą one składały się z więcej niż dwóch członów (art. 5 projektu).

Stosunki majątkowe w związku partnerskim reguluje art. 9 projektu, który ustanawia domyślny ustrój rozdzielności majątkowej. Partnerzy będą mogli jednak zawrzeć umowę majątkową w formie aktu notarialnego i wprowadzić partnerską wspólność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 10 projektu). Wspólność majątkowa może obejmować m.in. dochody z pracy, świadczenia socjalne, dochody z majątku osobistego oraz środki zgromadzone w funduszach emerytalnych (art. 11 projektu), z wyłączeniem składników określonych w art. 12 projektu. W razie rozwiązania związku partnerskiego partnerzy będą mogli dochodzić wyrównania dorobków (art. 15-18 projektu). W określonych przypadkach rozdzielność majątkową będzie mógł ustanowić sąd (art. 19-20 projektu).

Projekt reguluje sytuację dzieci wychowywanych w rodzinach rekonstruowanych (patchworkowych), powstających w wyniku ponownego związku jednego lub obojga rodziców po rozpadzie ich wcześniejszego związku, np. po rozwodzie, separacji lub śmierci współmałżonka. Partner, który nie posiada władzy rodzicielskiej, może uczestniczyć w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem drugiego partnera i podejmować decyzje dotyczące życia codziennego tego dziecka. Zobowiązany jest kierować się jego dobrem oraz szanować jego godność i prawa (art. 21 projektu).

Związek partnerski ma ustawać z mocy prawa w przypadku śmierci partnera, uznania go za zmarłego lub zawarcia przez jednego z partnerów małżeństwa (art. 22 projektu). Przewidziano także możliwość unieważnienia związku z przyczyn

określonych w art. 24 projektu, m.in. w razie istnienia przeszkód ustawowych w chwili jego zawarcia. Rozwiązanie związku partnerskiego będzie mogło nastąpić na zgodny wniosek partnerów (jeżeli nie mają wspólnych małoletnich dzieci) lub na mocy orzeczenia sądu, który w takim przypadku rozstrzygać będzie także o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi i obowiązku alimentacyjnym (art. 29 projektu)

Po ustaniu związku partnerskiego partner znajdujący się w niedostatku będzie mógł dochodzić świadczeń alimentacyjnych od byłego partnera w zakresie odpowiadającym jego potrzebom i możliwościom zobowiązanego (art. 32 ust. 1 projektu). Prawo to ma mu jednak przysługiwać nie dłużej niż przez okres roku od ustania związku partnerskiego (art. 32 ust. 3 projektu).

Projektowana ustawa ma wejść w życie w terminie (1 stycznia 2027 r.) i na zasadach określonych w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

W toku prac nad projektami ustawy o związkach partnerskich oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich Wnioskodawcy analizowali różne modele regulacyjne.

Pierwszą rozważaną opcją był model równości małżeńskiej zakładający otwarcie instytucji małżeństwa na pary tej samej płci. Jest to rozwiązanie przyjęte m.in. w Holandii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, krajach skandynawskich, Irlandii i na Malcie. Umożliwia zawieranie małżeństw przez pary tej samej płci i nadanie im tożsamyh praw i obowiązków jak małżeństwom osób różnej płci. Wnioskodawcy, dostrzegając zalety tego modelu z perspektywy zasady równości i jednoznaczności systemowej, uznali jego wdrożenie za niemożliwe w obecnych realiach prawnych. Zgodnie z art. 18 Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie i opiece państwa, a przez przeważającą wykładnię konstytucyjną uznawane jest za wykluczające instytucjonalizację małżeństw jednopłciowych. Tym samym, otwarcie małżeństwa na pary tej samej płci wymagałoby uprzedniej zmiany Konstytucji, co Wnioskodawcy uznali za mało prawdopodobne.

Drugim analizowanym rozwiązaniem było utrzymanie obecnego stanu prawnego, w którym ochrona związków nieformalnych, niezależnie od płci, jest dokonywana w sposób rozproszony, w przepisach odnoszących się do „osób pozostających we wspólnym pożyciu” lub „osób bliskich”, uzupełnianych indywidualnymi pełnomocnictwami, umowami cywilnoprawnymi, testamentami i dyspozycjami na wypadek śmierci. Wnioskodawcy uznali jednak ten model za niewystarczający i niespełniający minimalnych standardów wynikających z art. 8 EKPC i orzecznictwa ETPC. Trybunał ten wielokrotnie stwierdzał, że rozwiązania oparte na prywatnych umowach i domniemaniach nie zapewniają właściwej ochrony relacji rodzinnych i pozostawiają osoby w związkach jednopłciowych w stanie

prawnej próżni. Wnioskodawcy uznali, że utrzymanie *status quo* prowadzioby do dalszego naruszania prawa międzynarodowego i standardów prawno-człowieczych.

Trzeci rozważany przez Wnioskodawców model, stosowany w przeszłości m.in. w Danii, Szwecji, Finlandii, Niemczech i Irlandii, zakładał wprowadzenie instytucji związku partnerskiego wyłącznie dla par jedнопłciowych. Rozwiązanie to ma charakter kompensacyjny wobec braku dostępu do instytucji małżeństw dla tych osób. Wnioskodawcy odrzucili ten model jako niespójny z zasadą równego traktowania (art. 32 Konstytucji) oraz orzecznictwem ETPC i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ostatecznie Wnioskodawcy przyjęli model związku partnerskiego, nowej w polskim prawie instytucji prawa rodzinnego, dostępnego dla wszystkich par, niezależnie od płci. Uznali, że jest on najbardziej racjonalny, efektywny oraz zgodny ze standardami międzynarodowymi i aktualnym stanem świadomości społecznej w Polsce.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Uwaga redakcyjna: Sekcja IV niniejszej opinii jest identyczna w treści z sekcją IV Opinii BEOS 1200/25.

Z uwagi na zakres uprawnień przyznanych partnerom, stosunek związku partnerskiego do małżeństwa oraz dostępność instytucji związku partnerskiego dla par różnej i tej samej płci można wyróżnić trzy główne modele regulacji związków partnerskich w Europie.

Pierwszy model występuje w państwach, które oferują związki partnerskie wyłącznie dla par tej samej płci i uznają je za alternatywę dla małżeństwa, przyznając zbliżone prawa i obowiązki. Zasadniczą różnicą pozostaje zazwyczaj brak możliwości wspólnej adopcji dzieci. Przykładami państw wpisujących się w ten model są Włochy, Węgry oraz Czechy, które w wyniku zmian prawa przyjętych w 2024 r. poszerzyły katalog praw osób zawierających związki partnerskie.

Drugi model zakłada istnienie związków partnerskich jako alternatywy wobec małżeństwa, dostępnej zarówno dla par tej samej, jak i różnej płci. W tym modelu związki partnerskie mają porównywalny do małżeństwa status prawny. Do tego modelu należą między innymi Holandia, gdzie związki partnerskie i małżeństwa zapewniają niemal tożsame prawa w zakresie dziedziczenia, emerytur, opodatkowania czy wspólności majątkowej, oraz Francja, w której funkcjonuje cywilny pakt solidarności (PACS) jako mniej sformalizowana postać stosunku prawnego, zapewniająca częściowo podobne uprawnienia jak małżeństwo, lecz z wyraźnym rozróżnieniem w zakresie dziedziczenia czy wspólnoty majątkowej.

Trzeci model można określić jako przejściowy – obecny w państwach, które początkowo wprowadziły związki partnerskie dla par jedнопłciowych, ale wraz z legalizacją małżeństw par jedнопłciowych zrezygnowały z ich dalszej rejestracji.

Instytucja związku partnerskiego przestaje wówczas pełnić samodzielną funkcję prawną i ustępuje miejsca małżeństwu jako formie prawnej dostępnej dla wszystkich par. Przykładem takiego rozwiązania jest Irlandia, gdzie związki partnerskie przestały być rejestrowane po wejściu w życie ustawy o małżeństwie w 2015 r., oraz Szwecja, która podobne zmiany wprowadziła w 2009 r.

W niektórych państwach stosowane rozwiązania w zakresie związków partnerskich mogą mieć ograniczony charakter – w państwach, w których instytucja związku partnerskiego ma stosunkowo wąski zakres uprawnień lub nie została jednolicie uregulowana na poziomie krajowym. W tych państwach związki partnerskie najczęściej nie prowadzą do powstania wspólnoty majątkowej i nie zapewniają prawa do dziedziczenia, a skutki prawne takich związków ograniczają się do podstawowych uprawnień socjalnych lub medycznych. Przykładem jest Łotwa, gdzie w 2024 r. wprowadzono możliwość zawierania związków partnerskich, jednakże z wyłączeniem takich aspektów jak stosunki majątkowe czy dziedziczenie. Natomiast w Hiszpanii brak ogólnokrajowej regulacji skutkuje tym, że wspólnoty autonomiczne w różny sposób definiują i regulują skutki prawne związków partnerskich (przy czym osoby tej samej płci mogą zawierać związki małżeńskie).

Poniżej zaprezentowane zostały szczegółowe rozwiązania w odniesieniu do związków partnerskich w wybranych państwach członkowskich UE.

W Czechach możliwość zawierania rejestrowanych związków partnerskich wprowadzono ustawą nr 115/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. o rejestrowanych związkach partnerskich oraz o zmianie niektórych ustaw². Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, rejestrowany związek partnerski (*registrované partnerství*, dalej: RZP) jest trwałym związkiem dwóch osób tej samej płci utworzonym w sposób przewidziany w ustawie. Do 31 grudnia 2024 r. osoby tej samej płci mogły zawierać rejestrowane związki partnerskie na podstawie oświadczenia przed urzędnikiem stanu cywilnego na podstawie przepisów ustawy nr 115/2006. Od 1 stycznia 2025 r. osoby te mogą zawierać związki partnerskie (*partnerství*) na podstawie przepisów znowelizowanego kodeksu cywilnego (dalej: KC)³ (przy czym w odniesieniu do rejestrowanych związków partnerskich zawartych przed tym terminem stosuje się przepisy ustawy nr 115/2006, a osoby pozostające w RZP mogą zawrzeć związek partnerski na podstawie nowych przepisów kodeksu cywilnego bez konieczności rozwiązania zawartego wcześniej RZP). Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 115/2006, partnerzy w RZP mają równe obowiązki i prawa. Sprawy partnerskie są rozstrzygane wspólnie przez obu partnerów; jeżeli nie dojdą oni w istotnych kwestiach do porozumienia, na wniosek jednego z nich kwestie te rozstrzyga sąd (§ 8). Partner jest uprawniony do reprezentowania drugiego partnera w zwykłych

² Zákon č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, tekst w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-115>; tekst ogłoszony ustawy: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-115/zneni-0> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 22 VII 2025 r.].

³ Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, tekst w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89>.

sprawach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Czynności dokonane przez jednego z partnerów w zwykłych sprawach co do zasady zobowiązują obu partnerów solidarnie. Dotyczy to zobowiązań zaciągniętych w czasie trwania związku, nawet jeśli związek został następnie uznany za nieważny lub został rozwiązany (§ 9). Do RZP zawartych na podstawie ustawy nr 115/2006 stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia ustawowego – partner dziedziczy w pierwszej grupie spadkobierców, razem z dziećmi osoby zmarłej.

Partnerzy pozostający w RZP mają wzajemny obowiązek alimentacyjny (§ 10). Jeżeli jeden z partnerów nie wywiązuje się z tego obowiązku, sąd na wniosek partnera określa zakres tego obowiązku, biorąc pod uwagę dbałość o wspólne gospodarstwo domowe. Zakres obowiązku alimentacyjnego ustala się w taki sposób, aby poziom materialny i kulturalny obojga partnerów był co do zasady taki sam. Jeżeli RZP został rozwiązany, były partner, który nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, może zażądać od drugiego partnera, aby przyczyniał się do jego utrzymania w rozsądnej wysokości, stosownie do swoich zdolności, możliwości i środków. Jeżeli partnerzy nie dojdą do porozumienia, sąd orzeka o alimentach na wniosek jednego z nich. Były partner, który nie przyczynił się do trwałego rozkładu RZP i który poniósł poważną szkodę w wyniku jego rozwiązania, może uzyskać alimenty od drugiego byłego partnera na okres do trzech lat od rozwiązania RZP w takim samym zakresie, w jakim ten miałby obowiązek alimentacyjny, gdyby RZP nie został rozwiązany (§ 11). Obowiązek alimentacyjny między partnerami oraz między byłymi partnerami ma pierwszeństwo przed obowiązkiem alimentacyjnym dzieci wobec rodziców. Prawo do świadczeń alimentacyjnych między byłymi partnerami wygasa w dniu:

- śmierci zobowiązanego lub stwierdzenia jego zgonu, lub
- gdy były partner zobowiązanego zawrze związek małżeński lub nowy związek partnerski.

Zgodnie z § 13 ustawy nr 115/2006 istnienie związku partnerskiego nie stanowi przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez partnera wobec dziecka ani w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Partner, który jest rodzicem, jest zobowiązany do zapewnienia rozwoju dziecka i konsekwentnej ochrony interesów dziecka, przy użyciu odpowiednich środków wychowawczych, tak aby godność dziecka nie została naruszona, a jego zdrowie i rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i moralny nie były zagrożone. Jeżeli jeden z partnerów opiekuje się dzieckiem i oboje partnerzy mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, drugi partner również uczestniczy w wychowaniu dziecka; obowiązki dotyczące ochrony rozwoju i wychowania dziecka dotyczą również tego partnera.

Rejestrowany związek partnerski ustaje z chwilą śmierci jednego z partnerów (lub z chwilą stwierdzenia śmierci jednego z partnerów) lub w wyniku rozwiązania go na mocy orzeczenia sądu. Sąd orzeka o rozwiązaniu związku partnerskiego na wniosek jednego z partnerów, jeżeli wnioskodawca wykaże, że związek partnerski faktycznie już nie istnieje. Jeżeli drugi partner przyłączy się do wniosku

o rozwiązanie związku, sąd nie bada, czy związek partnerski już faktycznie nie istnieje i orzeka o jego rozwiązaniu (§ 14-17 ustawy nr 115/2006).

W lutym 2024 r. uchwalono zmianę KC⁴, w wyniku której, poza zmianą nazwy na „związek partnerski”, od 1 stycznia 2025 r. poszerzono katalog praw partnerów o prawa przysługujące osobom zawierającym związek małżeński⁵. Zgodnie z § 655 KC związek partnerski to trwały związek dwóch osób tej samej płci, zawierany na takich samych zasadach jak małżeństwo. O ile ustawa lub inne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy dotyczące małżeństwa, praw i obowiązków małżonków, wdów i wdowców stosuje się odpowiednio do związku partnerskiego oraz praw i obowiązków partnerów (w tym przepisy dotyczące majątku wspólnego oraz renty po zmarłym partnerze). Związkom partnerskim osób tej samej płci przyznano zatem zakres praw i obowiązków zbliżony do instytucji małżeństwa, z wyjątkiem prawa do wspólnej adopcji (przy czym dopuszczono przysposobienie przez partnera dziecka drugiego z partnerów, czyli przysposobienie przez tzw. rodzica społecznego, na podstawie § 800 KC).

Na Węgrzech, zgodnie z art. 1 ustawy XXIX z 2009 r. o zarejestrowanych związkach partnerskich (dalej: ustawa XXIX)⁶, zarejestrowany związek partnerski zostaje zawarty, jeżeli dwie osoby tej samej płci, które ukończyły osiemnasty rok życia, wspólnie oświadczą przed urzędnikiem stanu cywilnego, że chcą zawrzeć zarejestrowany związek partnerski. Urzędnik stanu cywilnego, po złożeniu oświadczenia, wpisuje związek do rejestru stanu cywilnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy XXIX, jeżeli ustawa ta nie stanowi inaczej lub nie wyklucza stosowania odpowiednich przepisów, do zarejestrowanych związków partnerskich stosuje się przepisy dotyczące małżeństwa; do partnerów w związku partnerskim stosuje się przepisy dotyczące małżonków; do pozostającego przy życiu partnera zmarłego partnera zarejestrowanego stosuje się przepisy dotyczące wdowy lub wdowca; do osoby, której zarejestrowany związek partnerski został rozwiązany – przepisy dotyczące osób rozwiedzionych; do osoby, która nie zawarła małżeństwa ani zarejestrowanego związku partnerskiego – przepisy dotyczące osób stanu wolnego; a do par małżeńskich – przepisy stosuje się odpowiednio do partnerów zarejestrowanych (zgodnie z uzasadnieniem do ustawy XXIX, jasno wskazano, że tam, gdzie przepisy prawa przyznają prawa lub nakładają obowiązki wobec małżonków, par małżeńskich lub małżeństwa, powinny one mieć zastosowanie także wobec partnerów zarejestrowanych i związków partnerskich⁷).

⁴ Ustawa zmieniająca ustawę kodeks cywilny (Zákon č. 123/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), tekst w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-123>.

⁵ Informacje na temat propozycji oraz dyskusji nad projektem: Sněmovna schválila pro stejnopohlavní páry partnerství s většinou práv manželů, 28 II 2024, <https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2485224>.

⁶ 2009. évi XXIX. Törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatokról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról, tekst w j. węgierskim: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900029.tv>.

⁷ Is a same-sex registered partner considered a family member for the purposes of asylum?, <https://oif.gov.hu/factsheets/is-a-same-sex-registered-partner-considered-a-family-member-for-the-purposes-of-asylum>.

Do zarejestrowanych partnerów nie stosuje się przepisów dotyczących wspólnej adopcji dziecka przez małżonków. Zarejestrowany związek partnerski nie ustanawia domniemania ojcostwa (art. 3 ust. 2 ustawy XXIX). Ponadto przepisy dotyczące procedur leczenia niepłodności obowiązujące małżonków nie mają zastosowania do zarejestrowanych partnerów (art. 3 ust. 4 ustawy XXIX).

Zarejestrowany związek partnerski ustaje: a) wskutek śmierci jednego z partnerów, b) poprzez rozwiązanie przez sąd, c) poprzez rozwiązanie przez notariusza (art. 4 ust. 1 ustawy XXIX). Do rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego stosuje się przepisy dotyczące rozwiązania małżeństwa. Jeżeli obie strony wyrażają zgodę, związek może zostać rozwiązany przez notariusza w trybie pozasądowym.

W dniu 3 czerwca 2025 r. węgierski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że doszło do naruszenia Konstytucji przez zaniechanie, ponieważ ustawodawca nie umożliwił uznania małżeństw jedнопłciowych zawartych za granicą jako zarejestrowanych związków partnerskich na Węgrzech. W związku z tym Trybunał wezwał węgierski parlament do wypełnienia obowiązku ustawodawczego do 31 października 2025 roku⁸. Trybunał, podkreślając znaczenie małżeństwa w historii i Konstytucji Węgier, potwierdził wcześniejsze orzeczenie z 2021 r., że zarejestrowany związek partnerski jest odrębną formą związku – nie jest to małżeństwo, ale zbliżony stosunek prawny dostępny wyłącznie dla par tej samej płci, o innych funkcjach i skutkach prawnych. W wyniku analizy Trybunał uznał, że choć pary jedнопłciowe nie mają prawa domagać się uznania ich związku jako małżeństwa, to jednak – na mocy prawa do godności (art. II Konstytucji) oraz prawa do ochrony życia prywatnego (art. VI ust. 1) – mają prawo do uznania ich stosunków życiowych w formie zarejestrowanych związków partnerskich. Obecnie jednak takie prawo nie przysługuje parom jedнопłciowym, które zawarły małżeństwo za granicą, co oznacza lukę prawną.

We Włoszech na mocy ustawy nr 76 z dnia 20 maja 2016 r.⁹ do systemu prawnego wprowadzono instytucję związku partnerskiego. Ustawa weszła w życie w dniu 5 czerwca 2016 r. Ustawa przyznaje związkom partnerskim osób tej samej płci zakres praw i obowiązków zbliżony do instytucji małżeństwa – z wyjątkiem prawa do adopcji. W ustawie ustanowiono instytucję związku partnerskiego (*l'unione civile*) osób tej samej płci. Dwie pełnoletnie osoby tej samej płci zawierają związek partnerski poprzez złożenie wspólnego oświadczenia woli przed urzędnikiem stanu cywilnego w obecności dwóch świadków, a urzędnik stanu cywilnego dokonuje wpisu do rejestru stanu cywilnego (art. 1-3 ustawy nr 76). Przez zawarcie związku

⁸ Do Trybunału wpłynęły dwa podobne wnioski dotyczące uznania małżeństw jedнопłciowych zawartych za granicą jako zarejestrowanych związków partnerskich (BÉK) na Węgrzech. Wnioskodawcami byli obywatele – jeden Węgier, drugi cudzoziemiec tej samej płci – którzy chcieli zarejestrować swoje małżeństwo jako BÉK w węgierskim urzędzie stanu cywilnego. Twierdzili, że odmowa rejestracji narusza ich podstawowe prawa chronione przez Konstytucję; informacja ze strony węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego: <https://alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/mulasztasban-megnyilvanulo-alaptorveny-ellenesseg-a-bejegyzett-elettarsi-kozossag-elismeresevel-kapcsolatban/>.

⁹ Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, tekst w j. włoskim: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;76>.

partnerskiego strony nabywają wzajemne prawa i obowiązki. Obejmuje to obowiązek wzajemnego świadczenia pomocy moralnej i materialnej, wspólnego zamieszkiwania oraz wspólnego przyczyniania się, stosownie do swoich możliwości, do zaspokajania wspólnych potrzeb. Strony wspólnie określają kierunek życia rodzinnego i ustanawiają wspólne miejsce zamieszkania. Ustrój majątkowy związku partnerskiego, w przypadku braku odmiennych ustaleń, to wspólność majątkowa (art. 11-13 ustawy). By zapewnić skuteczną ochronę praw i realizacji obowiązków wynikających z przepisów o związkach partnerskich, przepisy odnoszące się do małżeństwa oraz przepisy zawierające słowa „małżonek”, „małżonkowie” lub równoważne terminy znajdujące się w ustawach i innych aktach prawnych stosuje się odpowiednio również do każdej ze stron związku partnerskiego osób tej samej płci (art. 20 ustawy nr 76). W dalszej części art. 20 ustawy wskazuje się, że przepisy dotyczące adopcji pozostają niezmienione – ustanawiając w ten sposób prawo do adopcji jako wyjątek od zasady zrównania praw i obowiązków w związkach partnerskich i małżeństwach.

Jeśli chodzi o uznanie zawartych za granicą małżeństw osób tej samej płci, Sąd Kasacyjny w 2018 r. orzekł, że we Włoszech są one uznawane za związki partnerskie. Zdaniem sądu taka kwalifikacja nie stanowi dyskryminacji, ponieważ związki partnerskie zapewniają większość uprawnień przysługujących małżeństwom¹⁰.

We Francji możliwość zarejestrowania związku partnerskiego wprowadzono w 1999 r. pod nazwą „cywilny pakt solidarności” – *Pacte civil de solidarité* (PACS)¹¹. Podstawą prawną dla zawarcia PACS są przepisy francuskiego kodeksu cywilnego (artykuły 515-1 do 515-7-1)¹². Zgodnie z postanowieniami kodeksu, PACS stanowi umowę zawieraną przez dwie dorosłe osoby różnej lub tej samej płci, w celu organizacji wspólnego życia. Zawarcie cywilnego paktu solidarności jest możliwe pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek: obie osoby w związku muszą być pełnoletnie, nie mogą pozostawać w innym związku partnerskim ani małżeńskim, a także nie mogą być bezpośrednio/blisko spokrewnione. Umowa PACS jest zgłaszana do urzędu stanu cywilnego w miejscu wspólnego zamieszkania stron (w wyjątkowych przypadkach – w miejscu zamieszkania jednej ze stron). Umowa może być także zawarta u notariusza lub w ambasadzie/konsulacie Francji. W celu zawarcia cywilnego paktu solidarności obie osoby w związku muszą przedstawić następujące dokumenty:

- wspólne oświadczenie o zawarciu PACS (*déclaration conjointe d'un Pacs*), zawierające deklaracje o spełnieniu wskazanych wyżej warunków oraz o wspólnym miejscu zamieszkania;

¹⁰ *Nozze gay all'estero: no alla trascrizione in Italia, sì al riconoscimento come unione civile*, <https://www.altalex.com/documents/news/2018/05/16/matrimonio-omosessuale-estero-no-trascrizione>.

¹¹ Opracowanie na podstawie informacji zamieszczonych w oficjalnym portalu administracji francuskiej: <https://www.service-public.fr/> oraz wskazanych w tekście aktów prawnych.

¹² *Code civil*, version en vigueur au 10 juillet 2025, tekst w j. francuskim: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006136536/>.

- umowę o zawarciu związku partnerskiego (*convention de Pacs*) – sporządzoną w formie pisemnej na specjalnym formularzu¹³ lub samodzielnie przez osoby chcące zawrzeć związek;
- ważne dokumenty tożsamości.

W określonych sytuacjach (m. in. jeśli jedna z osób w związku jest obcokrajowcem, obie osoby lub jedna są rozwiedzeni lub wdowcami) konieczne jest przedstawienie dodatkowych dokumentów. Po zarejestrowaniu umowy PACS dokonuje się jej ogłoszenia i wpisu w aktach stanu cywilnego. Wpis jest także umieszczany na marginesie aktu urodzenia każdej ze stron umowy (a w przypadku cudzoziemców urodzonych za granicą – w specjalnym rejestrze). PACS obowiązuje od daty rejestracji i po ogłoszeniu ma skutki prawne wobec stron i osób trzecich. W związku z zawarciem PACS, podobnie jak w przypadku małżeństwa, partnerom przysługuje urlop okolicznościowy (przynajmniej 4 dni). W ramach umowy PACS partnerzy zobowiązują się do wspólnego życia, wzajemnej pomocy i wsparcia materialnego (proporcjonalnie do możliwości). Są solidarnie odpowiedzialni za codzienne zobowiązania (np. koszty czynszu, wyżywienia, utrzymania samochodu), z wyłączeniem wydatków nadmiernych lub zaciągniętych bez zgody obu stron (np. kredyty ratalne). Umowa PACS może mieć minimalny lub rozszerzony zakres. Każda umowa musi obowiązkowo zawierać tekst: „My, X i Y, zawieramy cywilny pakt solidarności regulowany przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1999 r. z późniejszymi zmianami oraz artykułami 515-1 do 515-7 kodeksu cywilnego¹⁴”. O ile w umowie nie zawarto innych postanowień, majątek osobisty stron jest rozdzielony (ustawowy tryb rozdzielności majątkowej, *le régime légal de séparation*). W wersji rozszerzonej w umowie określa się warunki uczestnictwa każdej ze stron we wspólnym życiu. Można np. sporządzić i załączyć do umowy listę rzeczy wartościowych należących do każdego z partnerów lub do obojga. Możliwe jest wybranie wspólnoty majątkowej dla przyszłych nabytków. O zawarciu PACS należy powiadomić urząd skarbowy. W przypadku podatku dochodowego (o ile w umowie nie zdecydowano o rozdzielności majątkowej i osobnym miejscu zamieszkania) partnerów dotyczą takie same zasady jak w przypadku małżeństw – podlegają wspólnemu opodatkowaniu i składają wspólne oświadczenie majątkowe, a także solidarnie odpowiadają za zapłatę podatku. Pary pozostające w związku PACS mogą ubiegać się o adopcję dzieci na takich samych zasadach i po spełnieniu takich samych warunków, jak pary małżeńskie czy pozostające w konkubinacie¹⁵. Z samego faktu zawarcia PACS nie wynika, że partnerzy są wzajemnymi spadkobiercami. Aby po sobie dziedziczyć, muszą oni sporządzić odpowiedni testament (takie kwestie nie mogą być uregulowane w umowie PACS). Jednocześnie partner jest zwolniony z podatku od spadku po śmierci drugiego

¹³ Standardowa umowa PACS – formularz 15726*02 – w j. francuskim: <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755>.

¹⁴ *Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil.*

¹⁵ Artykuły 343 i 343-1 francuskiego kodeksu cywilnego, tekst w j. francuskim: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150070/.

partnera. Ponadto, w przypadku śmierci partnera, osoba pozostająca przy życiu może bezpłatnie zatrzymać się na rok w lokalu, który był głównym miejscem zamieszkania pary (nawet jeśli zmarły był jego jedynym właścicielem). PACS ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: śmierci jednego z partnerów, zawarcia małżeństwa przez któregokolwiek z partnerów, wspólnej lub jednostronnej deklaracji rozwiązania PACS (z obowiązkiem zawiadomienia drugiej strony oraz urzędu lub notariusza, który dokonał rejestracji). Rozwiązanie PACS wywiera skutki dla stron umowy od dnia rejestracji rozwiązania, a dla stron trzecich – od dnia ogłoszenia. Partnerzy odzyskują swój majątek osobisty, a majątek wspólny dzielą zgodnie z zasadami określonymi w umowie PACS. W razie braku porozumienia sprawę można skierować do właściwego sądu rodzinnego.

W Holandii pary, niezależnie od płci, mogą zawrzeć małżeństwo lub zarejestrowany związek partnerski. Obie formy są uregulowane w przepisach holenderskiego kodeksu cywilnego¹⁶ i zapewniają niemal tożsame prawa i obowiązki, w tym w zakresie dziedziczenia, emerytur, opodatkowania, obowiązku alimentacyjnego oraz wspólności majątkowej. Zarówno małżeństwo, jak i związek partnerski, mogą zostać zawarte wyłącznie między dwiema osobami, które ukończyły 18 lat, pod warunkiem że żadna z nich nie pozostaje jednocześnie w innym związku małżeńskim lub partnerskim. Rejestracja następuje przez sporządzenie aktu przez urzędnika stanu cywilnego. Możliwość zawarcia zarejestrowanego związku może zostać wstrzymana, jeśli nie są spełnione warunki prawne (np. osoby pozostające pod kuratelą muszą uzyskać zgodę kuratora lub sądu; niedozwolone są związki między bliskimi krewnymi, a w przypadku cudzoziemców przynajmniej jedno z partnerów musi być obywatelem holenderskim lub mieć miejsce zamieszkania w Holandii, a partner bez holenderskiego obywatelstwa – przebywać w kraju legalnie), a także gdy zgoda nie jest dobrowolna albo celem jest obejście przepisów imigracyjnych. Zawarcie związku następuje przed urzędnikiem stanu cywilnego i wymaga uprzedniego zgłoszenia zamiaru jego zawarcia. Konieczne jest wskazanie od dwóch do czterech pełnoletnich świadków.

Zarejestrowany związek partnerski ustaje w kilku przypadkach, np.: 1) przez śmierć jednego z partnerów; 2) za obopólną zgodą, wpisem do rejestru stanu cywilnego oświadczenia podpisanego przez oboje partnerów oraz jednego lub więcej adwokatów bądź notariuszy, zawierającego informację o zawarciu porozumienia o zakończeniu związku; 3) na wniosek jednego lub obu partnerów mocą orzeczenia sądu; 4) przez przekształcenie związku partnerskiego w małżeństwo¹⁷. Zakończenie związku partnerskiego za zgodą stron nie jest możliwe, jeśli mają oni wspólne dzieci, nad którymi sprawują wspólnie władzę rodzicielską. Domyślnie obowiązuje tzw. ograniczona wspólność majątkowa (dla związków zawartych po 1 stycznia 2018 r.), obejmująca majątek wspólnie nabyty po zawarciu związku. Majątek nabyty przed zawarciem związku, a także darowizny

¹⁶ *Burgerlijk Wetboek Boek 1*, tekst w j. niderlandzkim: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2025-07-05/#Boek1>.

¹⁷ Nie jest możliwe przekształcenie małżeństwa w zarejestrowany związek partnerski.

i spadki, pozostają własnością osobistą każdego z partnerów. Istnieje możliwość ustanowienia innych zasad w drodze umowy majątkowej sporządzonej przez notariusza. W Holandii osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim mogą adoptować dzieci, przy czym obowiązują szczegółowe zasady w zależności od płci pary oraz biologicznego pochodzenia dziecka. W przypadku par heteroseksualnych, jeśli dziecko urodzi się w trakcie trwania zarejestrowanego związku partnerskiego, oboje partnerzy są automatycznie uznawani za prawnych rodziców – niezależnie od więzów biologicznych. W zarejestrowanym związku partnerskim (lub małżeństwie) między dwiema kobietami, jeśli jedna z kobiet jest matką dziecka i zaszła w ciążę dzięki pomocy nieznanego dawcy nasienia (zgodnie z ustawą o danych dawców w przypadku sztucznego zapłodnienia), wówczas obie kobiety – matka i partnerka – stają się z mocy prawa matkami dziecka. Jeśli ciąża powstała przy pomocy znanego dawcy, partnerka matki może uznać dziecko lub je adoptować. W zarejestrowanym związku partnerskim (lub małżeństwie) między dwoma mężczyznami, jeśli jeden z nich jest prawnie uznanym ojcem dziecka, drugi partner może dziecko adoptować. Mogą również wspólnie wystąpić o wspólną władzę rodzicielską. Partner ojca dziecka nie może uznać dziecka¹⁸.

W Irlandii na podstawie ustawy o związkach partnerskich oraz pewnych prawach i obowiązkach osób pozostających we wspólnym pożyciu z 2010 r.¹⁹ wprowadzono związki partnerskie dla osób tej samej płci. Od 2015 r. w wyniku wejścia w życie ustawy o małżeństwie²⁰ nie rejestruje się nowych związków partnerskich. Osoby w związkach partnerskich zawartych przed tym terminem mogły zawrzeć małżeństwo lub zachować status prawny związku partnerskiego.

Podobnie w Szwecji od 1995 r. funkcjonowała instytucja związków partnerskich dla osób tej samej płci, jednak w 2009 r. wraz z wejściem w życie ustawy dopuszczającej małżeństwa osób tej samej płci, rejestrowanie nowych związków partnerskich zostało zakończone. Osoby pozostające w związkach partnerskich mogły zawrzeć małżeństwo lub zachować dotychczasowy status prawny²¹.

Na Łotwie²² możliwość zawarcia związku partnerskiego (*civilās partnerība*) wprowadzono w 2024 r. na podstawie zmian w szeregu ustaw (w tym ustawie o notariacie, rejestrze osób fizycznych, podatku dochodowym, systemie

¹⁸ Informatieblad Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen, <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/documenten/brochures/2017/06/01/trouwen-geregistreerd-partnerschap-en-samenwonen>.

¹⁹ Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010, <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/24/enacted/en/html>.

²⁰ Marriage Act 2015, <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/35/enacted/en/html>.

²¹ Marriage, <https://www.government.se/government-policy/family-law/marriage/>.

²² Opracowanie na podstawie informacji zamieszczonych w rządowym portalu LV: <https://lvportals.lv/skaidrojumi/365203-latvija-no-1-julija-var-registret-partneribu-jautajumi-un-atbildes-par-tiesisko-regulejumu-2024> oraz portalu łotewskich mediów publicznych: <https://eng.lsm.lv/article/society/society/01.07.2024-partnership-law-enters-into-force-in-latvia.a559843/>.

ubezpieczeń społecznych czy prawach pacjentów)²³. Osoby (tej samej lub różnej płci) pragnące zawrzeć związek partnerski, mogą to zrobić przed notariuszem. Muszą osobiście poświadczyć, że łączą je bliskie relacje osobiste, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i zamierzają wzajemnie się wspierać i troszczyć o siebie. Związku partnerskiego nie mogą zawrzeć osoby pozostające w związku małżeńskim, innym związku partnerskim, ani osoby blisko spokrewnione. Partnerstwo staje się skuteczne w momencie podpisania aktu notarialnego, a dane są wpisywane do rejestru osób fizycznych. Instytucja związku partnerskiego nie reguluje np. stosunków majątkowych czy praw spadkowych. Osoby, które zawarły związek partnerski, nie mogą, w przeciwieństwie do małżeństw, wystąpić o adopcję dziecka. Zakres praw socjalnych i ekonomicznych związku partnerskiego i małżeństwa również się różni. Partnerzy mają m.in. prawo do podejmowania decyzji medycznych w imieniu partnera, do ulg podatkowych przy darowiznach i pożyczkach między partnerami czy do zabezpieczenia społecznego np. po śmierci partnera. Ponadto, osoba, z którą odbiorca emerytury zawarł związek partnerski, jest uprawniona do otrzymania wypłaty niewypracowanej emerytury oraz świadczeń z tytułu śmierci odbiorcy emerytury. Partner osoby pełniącej funkcję publiczną podlega przepisom o zapobieganiu konfliktom interesów. Związek partnerski ustaje ze śmiercią jednej ze stron lub z chwilą uznania jednej ze stron za zmarłą, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego przez jedną lub obie strony, ze względu na złożenie przez obie strony przed notariuszem oświadczenia woli lub na mocy orzeczenia sądu.

W Hiszpanii od 2005 r. małżeństwa (*matrimonio*) mogą być zawierane przez osoby tej samej płci²⁴. Na poziomie krajowym nie przyjęto przepisów dotyczących związków partnerskich. Kwestie te są odrębnie regulowane w poszczególnych wspólnotach autonomicznych, których większość umożliwia zawarcie związków partnerskich niezależnie od płci partnerów (*parejas de hecho, uniones registradas*). Związki partnerskie uregulowano w zróżnicowany sposób – od prawnego uznawania takich związków wyłącznie na podstawie minimalnego okresu pozostawania w związku do ich uznawania po spełnieniu obowiązku dokonania wpisu związku w rejestrze (w czterech wspólnotach autonomicznych: Baleary, Estremadura, Kraj Basków i Galicja prowadzi się rejestry, do których wpis ma charakter konstytutywny). Nie przyjęto przepisów szczególnych regulujących sprawy majątkowe partnerów, kwestie te regulowane są na podstawie umów między osobami pozostającymi w związku partnerskim, przy czym w niektórych wspólnotach umowę należy zawrzeć w formie aktu notarialnego (w Aragonii, Kantabrii, Katalonii, Estremadurze, Galicji i Madrycie). W niektórych wspólnotach autonomicznych pozostający przy życiu

²³ Warto wskazać, że zmiany wprowadzające instytucję związku partnerskiego zostały przyjęte w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym podkreślono obowiązek państwa ochrony rodzin partnerów tej samej płci.

²⁴ *Matrimonio*, https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/familia/pareja/matrimonio.html.

partner może dziedziczyć majątek pozostawiony przez zmarłego partnera na takich samych zasadach jak obowiązujące w odniesieniu do małżeństw²⁵.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

A. Uwagi ogólne

Opiniowany projekt stanowi kolejną próbę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji związków partnerskich, będąc równocześnie zmodyfikowaną wersją rządowego projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich²⁶. Określa on zasady zawarcia związku partnerskiego, jego rozwiązania, ustania z innej przyczyny lub unieważnienia, prawa i obowiązki osób w związku partnerskim, a także stosunki majątkowe między tymi osobami. Równolegle do Sejmu wniesiony został poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich²⁷, mający na celu zachowanie spójności systemu prawnego przez dostosowanie obowiązujących ustaw do rozwiązań prawnych zawartych w projekcie ustawy o związkach partnerskich.

W ramach rozważań ogólnych należy zauważyć, iż projekt nie definiuje związku partnerskiego. W ocenie Wnioskodawców jest to działanie uzasadnione, gdyż wprowadzenie definicji takiego związku mogłoby „prowadzić do niejasności w procesie stosowania prawa. Zastosowanie znajdą bowiem w tym zakresie zasady prawa prywatnego międzynarodowego i w sytuacjach, w których z norm kolizyjnych wynikać będzie, że stosuje się prawo polskie, powinno być one stosowane do osób w związku partnerskim niezależnie od tego gdzie ich związek został zawarty”. W odniesieniu do związków partnerskich zawartych za granicą Wnioskodawcy wskazują natomiast, iż „powinny one być uznawane w Polsce za małżeństwa”. Mając na względzie, że projekt nie odnosi się do tej kwestii, wątek ten nie będzie szerzej omawiany.

Zgodnie z wyrażonym w odniesieniu do rządowego projektu ustawy stanowiskiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego „[u]regulowanie związków partnerskich poza Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w odrębnej ustawie stanowi przejaw niekonsekwencji ustawodawcy, który całokształt stosunków rodzinnych reguluje w tym Kodeksie. Wywołuje to wątpliwość czy Wnioskodawcy uznają związki partnerskie za rodzinę, ponieważ takie różnicowanie regulacji podważa spójność

²⁵ Informacje na podstawie: *Uniones o parejas de hecho*, https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/familia/pareja/parejas-hecho.html?utm_source=portal-e-justice&utm_medium=link&utm_campaign=Efectos+patrimoniales+de+las+uniones+registradas oraz portalu e-justice – *Efectos patrimoniales de las uniones registradas*, aktualizacja 12 III 2025, https://e-justice.europa.eu/topics/family-matters-inheritance/property-marriage-civil-partnerships/property-consequences-registered-partnerships/es_es?utm_source=portal-e-justice&utm_medium=link&utm_campaign=Efectos+patrimoniales+de+las+uniones+registradas.

²⁶ Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, numer z wykazu: UD87, <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12390651/katalog/13088495#13088495>.

²⁷ Projekt dostępny pod adresem: [https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projekty/10-RPW-19567-2025/\\$file/10-RPW-19567-2025.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projekty/10-RPW-19567-2025/$file/10-RPW-19567-2025.pdf). Stanowi on zmodyfikowaną wersję rządowego projektu ustawy wprowadzającej ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich, numer z wykazu UD88, <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12390652>.

ochrony prawnej dla wszystkich modeli rodziny funkcjonujących w polskim społeczeństwie. Z drugiej jednak strony, konstrukcja projektowanej ustawy, oparta na licznych odesłaniach do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wskazuje, że również ze względu na efektywność procesu stosowania prawa bardziej uzasadnione byłoby wprowadzenie instytucji rejestrowanych związków partnerskich do tego Kodeksu. Tym samym odrębne uregulowanie, przy istniejących odesłaniach, jest źródłem niespójności. W projekcie ustawy wprowadzono przepisy, które powtarzają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym takie przepisy trudno będzie stosować, mimo zawartego w projekcie odesłania²⁸.

Sporządzając opinię, starano się porównać rozwiązania przewidziane w projekcie do ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy²⁹ (dalej: k.r.o.). Mając na względzie, iż rządowy projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich był poddawany szerokim konsultacjom, przytoczono część zgłoszonych uwag, które zachowały swoją aktualność.

B. Zawarcie związku partnerskiego (art. 23 projektu)

Podstawowym skutkiem prawnym projektowanej regulacji jest umożliwienie dwóm osobom fizycznym zawarcia związku partnerskiego. Wnioskodawcy wskazują, że będzie to stanowić odpowiedź „na potrzeby społeczne par tej samej płci, które nie mają dostępu do instytucji małżeństwa, ale także par różnej płci żyjących w związkach nieformalnych, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą zawrzeć małżeństwa”. Dla zawarcia związku partnerskiego, jak już wcześniej wskazano, irrelevantna będzie płeć osób go zawierających. Oznacza to, że możliwe będzie zawarcie związku partnerskiego zarówno przez osoby tej samej, jak i odmiennej płci. Dla osób pozostających w związkach jednopłciowych będzie to jedyna możliwość instytucjonalizacji swojej relacji w prawie polskim. W przypadku osób odmiennej płci, zawarcie związku partnerskiego będzie stanowić alternatywę dla zawarcia małżeństwa.

Wnioskodawcy przewidzieli równocześnie ograniczenia w zakresie możliwości zawarcia związku partnerskiego, różnicując je od przeszkód małżeńskich wskazanych w art. 11 i n. k.r.o. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że do zawarcia związku partnerskiego bezwzględnie wymagane jest ukończenie 18 lat. Projekt nie przewiduje wyjątku, na wzór art. 10 § 1 zd. 2 k.r.o., umożliwiającego udzielenie przez sąd zgody na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. Projektodawca zakłada tym samym, że w wypadku związku partnerskiego nie mogą wystąpić „ważne powody” (np. ciąża kobiety małoletniej), uzasadniające zgodę sądu opiekuńczego. Ponadto, w świetle projektowanej regulacji nie występuje kryterium „dobra założonej rodziny” w rozumieniu art. 23 k.r.o.

²⁸ Uwagi do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich (numer w wykazie UD87, op. cit.), uwaga nr 203. Stanowisko to znajduje poparcie w literaturze – zob. J. Pawliczak, *Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo*, Warszawa 2014, s. 361.

²⁹ Dz.U. z 2023 r., poz. 2809 ze zm.

Pozostałe osoby pozbawione możliwości zawarcia związku partnerskiego to osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, krewni w linii prostej lub rodzeństwo, osoby pozostające ze sobą w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związku małżeńskim lub związku partnerskim.

Zawarcie związku partnerskiego nie będzie prowadziło do powstania stosunku powinowactwa, co „wynika z odmiennego charakteru prawnego tej instytucji w porównaniu do małżeństwa”. W konsekwencji nie zamieszczono przeszkody powinowactwa wśród katalogu okoliczności wyłączających możliwość zawarcia związku partnerskiego. Zasadna wydaje się w tym zakresie wątpliwość zgłoszona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy wśród przesłanek negatywnych zawarcia związku partnerskiego nie powinno się umieścić istniejącego już powinowactwa³⁰. Zgodnie z art. 61⁸ k.r.o. z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka i trwa ono mimo ustania małżeństwa. W konsekwencji projektowanych uregulowań osoba, która wcześniej pozostawała w związku małżeńskim, będzie mogła wstąpić w związek partnerski z osobą, z którą łączy ją stosunek powinowactwa.

Procedura zawarcia związku partnerskiego ukształtowana jest na wzór procedury zawarcia małżeństwa w świetle k.r.o. Projekt wymaga jednoczesnej obecności osób zamierzających zawrzeć związek partnerski i złożenia przez nich zgodnych oświadczeń o zawarciu związku przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (dalej: USC)³¹. Nie przewiduje się możliwości zawarcia związku partnerskiego przed konsulem³², co znajduje, zdaniem Wnioskodawców, uzasadnienie w art. 5 lit. f Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych³³ i możliwości sprzeciwiania się temu przez ustawy i inne przepisy państwa przyjmującego³⁴.

Zapewniono również możliwość zawarcia związku partnerskiego przez pełnomocnika, przy czym nie jest do tego wymagane uzyskanie zgody sądu, jak ma to miejsce w przypadku małżeństwa³⁵. Wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym, wskazującym osobę, z którą związek partnerski ma być zawarty³⁶. Osoby zamierzające zawrzeć

³⁰ Zob. Uwagi do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, op. cit, uwaga nr 154.

³¹ Por. art. 1 § 1 k.r.o.

³² Możliwe jest natomiast zawarcie małżeństwa przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, na co wprost wskazuje art. 1 § 4 k.r.o.

³³ Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U. z 1982 r., nr 13, poz. 98).

³⁴ Kwestia ta została poddana w ramach konsultacji społecznych krytyce „Rozwiązania te były przewidziane w rządowych projektach UD87 i UD88, ale w toku uzgodnień międzyresortowych zostały wycofane na podstawie [...] argumentów MSZ. Każde państwo przyjmujące może zgłosić zastrzeżenia do możliwości wykonywania przez konsula dowolnej czynności z zakresu stanu cywilnego, w tym także np. przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (i takie zastrzeżenia zgłasza wiele państw, w których ta czynność konsularna nie jest wykonywana, np. w Kanadzie). Nie stoi to na przeszkodzie, by czynność ta była wykonywana przez innych konsułów w innych państwach przyjmujących, choćby i to miałyby być czynność niszowa, wykonywana w skali świata kilka razy do roku” (ID ankiety: 36161).

³⁵ Por. art. 6 § 1 k.r.o.

³⁶ Jest to rozwiązanie analogiczne do przyjętego w art. 6 § 2 k.r.o.

związek partnerski będą zobowiązane do przedłożenia kierownikowi USC niezbędnych dokumentów, określonych w przepisach wprowadzających.

W projekcie zachowano tzw. okres wyczekiwania pomiędzy złożeniem zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku partnerskiego a jego zawarciem, wynoszący 14 dni³⁷, choć – gdy będą za tym przemawiać ważne względy – kierownik USC będzie mógł zezwolić na zawarcie związku przed upływem tego okresu³⁸. Przepisy regulujące zawarcie związku partnerskiego przewidują różnice względem procedury zawarcia małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, co obrazuje w szczególności brak wymogu obligatoryjnej obecności dwóch pełnoletnich świadków oraz brak określonego ustawą tekstu oświadczenia³⁹.

Zawarcie związku partnerskiego będzie wpływać na stan cywilny partnerów, co potwierdzone będzie aktem stanu cywilnego („akt związku partnerskiego”). Kwestia ta została uregulowana w projekcie przepisów wprowadzających.

C. Prawa i obowiązki osób w związku partnerskim (art. 4–8 projektu)

W świetle projektowanej regulacji związek partnerski ma być oparty o zasadę równych praw i obowiązków partnerów⁴⁰. Ciężar będzie na nich obowiązek przyczyniania się do zaspokajania wspólnych uzasadnionych potrzeb⁴¹, w tym uzasadnionych potrzeb niezdolnych do samodzielnego utrzymania dzieci drugiej z osób w związku partnerskim, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności. W odróżnieniu od instytucji małżeństwa w k.r.o., projektowana regulacja nie nakłada na strony związku partnerskiego obowiązku wspólnego pożycia ani nakazu wierności. W miejsce obowiązku wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny (zob. art. 23 zd. 2 k.r.o.), na strony związku partnerskiego nakłada się obowiązek „wzajemnego szacunku, lojalności, pomocy oraz współdziałania dla wspólnego dobra”. W uzasadnieniu projektu wskazuje się, iż „osoby w związku partnerskim będą mogły wspólnie zgodzić się co rozumieją jako szacunek i lojalność, na co pozwala otwarty charakter tych pojęć”. Takie ukształtowanie obowiązków pozostawi partnerom większą swobodę w określaniu swoich wzajemnych zobowiązań. Równocześnie projektowany przepis nie wyklucza możliwości ukształtowania przez partnerów swoich obowiązków na wzór obowiązków małżonków, co nastąpić może w drodze zawartego między nimi porozumienia.

Znamienne jest, iż Wnioskodawcy nie określają związku partnerskiego jako rodziny, przy czym w projektowanej regulacji występuje termin „wspólnego życia rodzinnego”, który wymaga wykładni. Jak się wydaje, przyjęte przez Wnioskodawców rozwiązanie służy zapewnieniu zgodności proponowanej regulacji

³⁷ Został on skrócony w porównaniu do miesięcznego okresu wyczekiwania wymaganego przy zawieraniu małżeństwa – zob. art. 4 zd. 1 k.r.o.

³⁸ Analogicznie art. 4 zd. 2 k.r.o.

³⁹ Por. art. 7 k.r.o.

⁴⁰ Por. art. 23 zd. 1 k.r.o.

⁴¹ Por. art. 27 k.r.o.

z art. 18 Konstytucji⁴², o czym szerzej w dalszej części opinii. Tendencja ta jest widoczna także w innych przepisach projektu⁴³. W sposób zbliżony do regulacji małżeństwa w k.r.o. projekt reguluje prawo partnerów do korzystania z mieszkania oraz możliwość działania w sprawach zwykłego zarządu za partnera w razie przemijającej przeszkody jego dotyczącej⁴⁴.

Kolejnym skutkiem zawarcia związku partnerskiego będzie możliwość dokonania zmian nazwisk partnerów wobec złożenia oświadczenia bezpośrednio po złożeniu oświadczeń w przedmiocie zawarcia związku partnerskiego⁴⁵. Możliwe będzie noszenie wspólnego nazwiska będącego dotychczas nazwiskiem jednego z partnerów albo połączenie nazwisk ich obojga. Jeżeli oświadczenie to nie zostanie złożone, każda z osób pozostająca w związku partnerskim zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

D. Stosunki majątkowe między stronami związku partnerskiego (art. 920 projektu)

Wnioskodawcy, dążąc do zapewnienia partnerom większej elastyczności w kształtowaniu charakteru ich związku, jako ustawowy ustrój majątkowy wskazują rozdzielność majątkową. W konsekwencji obie strony związku partnerskiego zachowają majątek nabyty przed zawarciem związku partnerskiego oraz nabyty później i będą samodzielnie nim zarządzać. Jest to istotna różnica w stosunku do małżeństwa, gdzie ustawowym ustrojem majątkowym jest małżeńska wspólność majątkowa⁴⁶.

Możliwe będzie jednak odmienne ukształtowanie ustroju majątkowego w drodze aktu notarialnego. Umowa między partnerami będzie mogła być zawarta przed lub po wstąpieniu w związek partnerski. W czasie jego trwania będzie mogła zostać zmieniona lub rozwiązana, co skutkować będzie powstaniem ustroju rozdzielności majątkowej. Ukształtowany umownie ustrój majątkowy będzie mógł przybrać postać wspólności majątkowej partnerskiej albo rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

W świetle projektowanej regulacji stronom związku partnerskiego przyznaje się szerokie możliwości określenia, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a wyliczenie składników majątku wspólnego zawarte w art. 11 ust. 3 projektu ma charakter normy dyspozytywnej, znajdującej zastosowanie jedynie, gdy partnerzy nie postanowili inaczej w umowie. Umowa zawarta między partnerami będzie skuteczna w stosunku do osób trzecich, o ile jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome⁴⁷. Powyższe nie będzie jednak oznaczało całkowitej swobody

⁴² Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.

⁴³ Np. art. 6 ust. 1 projektu nakłada na partnerów obowiązek przyczyniania się do zaspokajania uzasadnionych wspólnych potrzeb, podczas gdy art. 27 zd. 1 k.r.o. zobowiązuje małżonków do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zob. też art. 24, 28 i 30 k.r.o.

⁴⁴ Por. art. 28¹ i art. 29 k.r.o.

⁴⁵ Por. art. 25 k.r.o.

⁴⁶ Por. art. 31 k.r.o.

⁴⁷ Por. art. 47¹ k.r.o.

w kształtowaniu majątku wspólnego, zgodnie bowiem z art. 12 projektu, wzorowanym na art. 49 k.r.o., określone składniki majątkowe nie będą mogły wejść w skład majątku wspólnego.

Zawarcie małżeństwa przez osoby pozostające w związku partnerskim skutkuje w świetle projektowanej regulacji przekształceniem dotychczasowego ustroju majątkowego w ustrój majątkowy małżeński. Osoby pozostające w związku partnerskim, które nie ukształtowały umowy swojego ustroju majątkowego, a w konsekwencji pozostawały w ustroju rozdzielności majątkowej, po zawarciu małżeństwa będą objęte, co do zasady, wspólnością majątkową małżeńską. Jeżeli będą one chciały pozostać w odmiennym ustroju majątkowym, konieczne będzie zawarcie umowy. Jeżeli natomiast partnerzy pozostawali wcześniej w ustroju wspólności majątkowej partnerskiej, stosowany będzie do nich tryb przekształcenia we wspólność majątkową małżeńską uregulowany w przepisach wprowadzających.

Konsekwencją ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków będzie natomiast możliwość żądania przez partnera, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego partnera, po jego ustaniu, wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Także w tym przypadku partnerzy będą dysponowali możliwością wpływu na składniki majątku, które są uwzględniane przy obliczaniu dorobków⁴⁸. Analogicznie do k.r.o. ukształtowano możliwość żądania zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków i rozstrzyganie sporów przez sąd (art. 51⁴ k.r.o.) oraz sposób wyrównania dorobków w razie śmierci partnera (art. 51⁵ k.r.o.).

W projekcie przewidziano, iż strony związku partnerskiego mogą żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej z „ważnych powodów”. Ustanowienia rozdzielności majątkowej będzie mógł żądać także, w określonych okolicznościach, wierzyciel jednej z osób pozostających w związku partnerskim. Z mocy prawa rozdzielność majątkowa powstanie w razie utraty zdolności do czynności prawnych lub ogłoszenia upadłości jednego z partnerów. Rozwiązania te stanowią, dostosowane do szczególnego charakteru związku partnerskiego, modyfikacje art. 52 i art. 53 k.r.o.

E. Uczestnictwo w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem pozostającym pod władzą rodzicielską drugiej z osób w związku partnerskim (art. 21 projektu)

Zawarcie związku partnerskiego nie pozostanie bez wpływu na sprawowanie pieczy nad dzieckiem pozostającym pod władzą rodzicielską drugiej strony związku partnerskim, co – w ocenie Wnioskodawców – ma „na celu przynajmniej częściowe dostrzeżenie rzeczywistości i sytuacji bardzo wielu dzieci w Polsce, które wychowują się w tzw. rodzinach zrekonstruowanych, w tym w związkach nieformalnych, przez osoby różnej lub tej samej płci”. Osoba pozostająca w związku partnerskim będzie uczestniczyć w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem pozostającym pod władzą rodzicielską drugiej z osób w związku partnerskim i jego wychowaniu.

⁴⁸ Por. art. 51³ k.r.o.

Zostanie jej przyznana możliwość podejmowania decyzji w sprawach życia codziennego dziecka, z tym jednak zastrzeżeniem, iż możliwość sprzeciwu będzie miał każdy z rodziców wykonujących władzę rodzicielską nad dzieckiem⁴⁹. Owymi sprawami życia codziennego mają być takie sprawy, jak np. odebranie dziecka z placówki opiekuńczej, odprowadzenie go na rutynową wizytę do lekarza czy wyrażenie zgody na określone spędzenie czasu wolnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości w odniesieniu do rządowego projektu ustawy wskazało, iż „[j]est to istotna ingerencja w prawa rodziców do wychowywania swojego dziecka zgodnie ze swoimi poglądami. Zauważyć należy, że podobnego prawa ustawodawca nie przewidział nawet dla osoby pozostającej w związku małżeńskim z inną osobą, która wykonuje władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem”⁵⁰.

W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że „[n]ie będzie możliwa wspólna adopcja dzieci przez osoby w związku partnerskim, nie będzie też możliwe tzw. przysposobienie wewnętrzne, tj. przysposobienie dziecka drugiej osoby w związku partnerskim. W związkach partnerskich nie przewidziano też – inaczej niż w przypadku małżeństwa – domniemania pochodzenia dziecka, a jeśli dziecko urodzi się w trakcie trwania związku partnerskiego, ojciec będzie musiał uznać je w urzędzie stanu cywilnego. Osoba w związku partnerskim rodzica, o ile sama nie będzie drugim rodzicem prawnym, nie będzie miała prawa wykonywania władzy rodzicielskiej – będzie jedynie uczestniczyć w sprawowaniu bieżącej pieczy i będzie mogła podejmować decyzje dotyczące drobnych spraw życia codziennego dziecka”⁵¹. W tym zakresie można zwrócić uwagę na wątpliwości podniesione względem projektu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wskazało ono, iż „jeżeli kobieta, która wcześniej pozostawała w związku małżeńskim, zawarłaby związek partnerski i urodziła dziecko przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa, domniemywać się będzie, że ojcem dziecka jest jej były mąż (art. 62 § 1 k.r.o.). Nie będzie miał zastosowania art. 62 § 2 k.r.o., mimo że doświadczenie życiowe podpowiada, że ojcem dziecka może być partner matki. Partner matki dziecka nie będzie mógł uznać swojego ojcostwa dopóki nie zostanie przeprowadzone postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa byłego męża matki”⁵². Ponadto „[w] każdym wypadku urodzenia dziecka w związku partnerskim ustalenie ojcostwa partnera będzie wymagało uznania ojcostwa albo wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa. Dopóki to nie nastąpi, dziecko nie będzie miało prawa do alimentów (należy jednak założyć, że zastosowanie mieć będą art. 141 i art. 142 k.r.o., dotyczące roszczeń matki dziecka pozamałżeńskiego). Gdyby matka dziecka

⁴⁹ Trafnie wskazuje się, iż art. 21 ust. 1 zd. 2 projektu powinien posługiwać się pojęciem „rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska” w miejsce obecnego „rodziców wykonujących władzę rodzicielską” (zob. M. Wojewoda, *Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich*, <https://www.gov.pl/attachment/67f8775b-f94b-4489-85b5-d127d2ac386c>, s. 12).

⁵⁰ Uwagi do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, op. cit, uwaga nr 138.

⁵¹ Projekt nie ma tym samym wpływu na art. 115 i art. 121¹ k.r.o.

⁵² Zob. Uwagi do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich (nr UD87 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), uwaga nr 27.

(partnerka) chciała oddać dziecko do adopcji, sąd nie będzie musiał uzyskać zgody ojca dziecka (partnera matki), skoro jego ojcostwo nie będzie ustalone w sposób przewidziany prawem. To może naruszać prawa ojca dziecka (partnera matki)"⁵³.

F. Ustanie albo unieważnienie związku partnerskiego (art. 22–32 projektu)

W projekcie przewiduje się trzy sposoby ustania związku partnerskiego. O ile śmierć albo uznanie za zmarłą jednej ze stron związku partnerskiego⁵⁴ oraz zawarcie małżeństwa przez dotychczasowych partnerów nie powinno budzić wątpliwości, o tyle rozwiązanie związku partnerskiego może okazać się kwestią problematyczną. Związek partnerski może zostać rozwiązany, jeśli nastąpił zupełny i trwały rozpad wspólnego życia rodzinnego. Rozwiązanie związku partnerskiego następuje w chwili:

- 1) osobistego, jednoczesnego złożenia przed kierownikiem USC zgodnych oświadczeń o woli rozwiązania związku partnerskiego oraz zupełnym i trwałym rozpadzie wspólnego życia rodzinnego; możliwość ta została zastrzeżona do osób nieposiadających wspólnych małoletnich dzieci⁵⁵;
- 2) uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu związku partnerskiego.

Pierwsza z możliwości jest rozwiązaniem zbliżony do regulacji przewidzianej przez projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw⁵⁶ i pozwala na rozwiązanie związku w tzw. trybie pozasądowym. Skutkiem takiego rozwiązania będzie przyspieszenie i ułatwienie rozwiązywania związku partnerskiego.

Projekt przewiduje, iż związek partnerski będzie mógł również zostać unieważniony, choć jedynie z enumeratywnie wyliczonych w art. 24 projektu przyczyn, na żądanie każdej z osób pozostających w związku partnerskim. Jeżeli związek partnerski zostanie zawarty przez krewnych w linii prostej lub rodzeństwo albo przez osobę pozostającą w związku partnerskim lub małżeńskim, możliwe będzie żądanie unieważnienia związku partnerskiego po jego ustaniu⁵⁷. W określonych przypadkach, na zasadach odpowiadających treści art. 19 k.r.o., możliwe będzie unieważnienie związku partnerskiego po śmierci jednego z partnerów. Legitymacja do wytoczenia powództwa o unieważnienie związku partnerskiego przysługiwać ma również prokuratorowi⁵⁸.

Ponadto, w świetle projektowanej regulacji możliwe będzie unieważnienie rozwiązania związku partnerskiego. Orzekał będzie o nim sąd, który unieważni

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Regulacje w tym przypadku są zbliżone do treści art. 55 k.r.o.

⁵⁵ Należy zauważyć, iż w uzasadnieniu projektu znajduje się w tym zakresie błąd. Mowa w nim bowiem, iż projekt „dopuszcza rozwiązanie związku na podstawie oświadczeń złożonych przed kierownikiem U lub konsulem”. Tymczasem projekt nie przewiduje możliwości składania oświadczeń przed konsulem.

⁵⁶ 3 VI 2025 r., numer w wykazie: UDER24,

<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12397656/katalog/13127392#13127392>.

⁵⁷ Por. art. 18 k.r.o.

⁵⁸ Por. art. 22 k.r.o.

rozwiązanie związku ze skutkiem *ex tunc*, jeśli za jego dalszym trwaniem będą przemawiać względy słuszności.

W projekcie nie przewiduje się instytucji separacji ani procedury postępowania o ustalenie nieistnienia związku. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że: „[n]iewątpliwie mogą wystąpić sytuacje, które nie będą podstawą do unieważnienia związku partnerskiego, tym niemniej spowodują jego prawne niezaistnienie (np. brak złożenia oświadczeń o zawarciu związku partnerskiego)”⁵⁹. W ocenie Wnioskodawców w takiej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy o unieważnieniu aktu związku partnerskiego⁶⁰. Ponadto, Wnioskodawcy zwracają uwagę, że: „postępowania dotyczące ustalenia nieistnienia małżeństwa są sporadyczne i dotyczą w praktyce przede wszystkim małżeństw wyznaniowych, a zatem w przypadku związków partnerskich trudno zidentyfikować potrzebę wprowadzenia analogicznych rozwiązań”.

Rozwiązanie związku stwarza w świetle projektowanej regulacji osobom dotychczas w nim pozostającym możliwość powrotu do noszonych wcześniej nazwisk. Termin na dokonanie zmiany wynosi 12 miesięcy. Jak wskazano w uzasadnieniu, jest to odpowiedź na zgłaszane przez kierowników USC trudności praktyczne i potrzebę wydłużenia terminu.

G. Zgodność projektu ustawy z Konstytucją – zarys zagadnienia

Zgodność projektowanej regulacji z Konstytucją wzbudzała wątpliwości nie tylko podczas konsultacji społecznych, ale także w trakcie uzgodnień rządowego projektu o rejestrowanych związkach partnerskich⁶¹. Zważywszy, że skutkiem wejścia w życie projektu mogą być wątpliwości dotyczące zgodności projektu z Konstytucją, konieczne wydaje się sformułowanie uwag dotyczących oceny projektu w świetle art. 18 Konstytucji. Należy zastrzec, że kompleksowa ocena zgodności projektu z Konstytucją wymagałaby szerszego wywodu, dlatego też ograniczono się do krótkiego wskazania wątpliwości, jakie może wywołać wejście w życie projektu.

Zgodnie z art. 18 Konstytucji, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Fundamentalnym zagadnieniem prawnym jest to, czy przepis art. 18 Konstytucji statuuje tzw. wymóg heteroseksualności małżeństwa, a mianowicie, że stronami związku małżeńskiego mogą być w świetle prawa polskiego wyłącznie osoby przeciwnej płci (kobieta i mężczyzna).

W polskiej doktrynie prawa sformułowano trzy propozycje interpretacji art. 18 Konstytucji.

W świetle pierwszej z nich, którą należy uznać za przeważającą, art. 18 Konstytucji definiuje małżeństwo jako heteroseksualny związek, a tym samym wyklucza na poziomie konstytucyjnym możliwość odmiennej regulacji instytucji

⁵⁹ Uwagi do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, op. cit, uwaga nr 143.

⁶⁰ Ibidem.

⁶¹ Ibidem, uwagi nr 12, 14, 20 oraz 23.

małżeństwa (np. małżeństwo nieheteroseksualne) w systemie prawnym oraz regulacji instytucji podobnej do małżeństwa (np. związek partnerski lub konkubinaty), która osłabiałaby tę cechę istotną (tj. heteroseksualność partnerów)⁶². Na rzecz tego poglądu podnosi się dwa argumenty: oryginalistyczny (tj. odwołujący się do preferencji aksjologicznej i wyboru prawodawcy konstytucyjnego) oraz tekstowy (tj. odwołujący się do literalnego brzmienia przepisy). Drugi z powyższych argumentów opiera się dodatkowo na założeniu, że art. 18 Konstytucji zawiera definicję legalną, która określa rozumienie małżeństwa w systemie prawnym, a tym samym determinuje treść pozytywnych i negatywnych obowiązków prawodawczych.

Druga z propozycji interpretacyjnych dotyczących art. 18 Konstytucji również opiera się na argumentacji oryginalistycznej i tekstowej, ale przypisuje im inne niż powyżej znaczenie dla zrozumienia i wyznaczenia treści obowiązków prawodawcy zwykłego. Wskazuje się, że brzmienie przepisu konstytucyjnego na poziomie językowym wyklucza jedynie istnienie w systemie prawnym małżeństwa innego niż różnopłciowe, co jednak nie wyklucza prawej regulacji innego rodzaju związków, w tym podobnych do małżeństwa, które nie zakładają odmiennej płci partnerów jako cechy istotnej⁶³. Innymi słowy, w świetle powyższego stanowiska niedopuszczalne jest wprowadzenie do prawa polskiego instytucji małżeństwa jednopłciowego, lecz dopuszczalne jest wprowadzenie związków partnerskich zarówno jednopłciowych jak i różnopłciowych.

W świetle trzeciej propozycji interpretacyjnej wyrażonej w doktrynie polskiej, art. 18 Konstytucji dopuszcza na poziomie ustawowym zarówno odmienną regulację instytucji małżeństwa, jak i związków podobnych do małżeństwa. Przepis ten wymaga bowiem jedynie, aby w systemie prawnym istniała co najmniej instytucja

⁶² Tak m.in. A. Mączyński, *Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego* [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), *Państwo prawa i prawo karne: księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla*, t. 1, Warszawa 2012, s. 772; A. Mączyński, *Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych*, [w:] M. Andrzejewski (red.), *Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych*, Toruń 2013, s. 91; W. Borysiak, *art. 18* [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), *Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86*, Warszawa 2016, s. 483; D. Dudek, *Opinia w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich*, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 4, s. 178-181; Z. Strus, *Znaczenie artykułu 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej*, „Palestra” 2014, nr 9, s. 238-239; J. Gajda, *Pojęcie małżeństwa w prawie polskim. Uwagi na tle art. 18 Konstytucji RP* [w:] Z. Cwiakalski, J. Posłuszny (red.), *Demokratyczne państwo prawne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zollowi*, Przemyśl-Rzeszów 2012, s. 86; M. Stębel, *Rodzina jako wartość konstytucyjna*, „Przegląd Konstytucyj” 2021, nr 3, s. 123; M. Stębel, *Jeszcze na temat art. 18 Konstytucji RP. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego*, „Zeszyty Prawnicze” 2021, nr 1, s. 111. Zob. również B. Banaszkiewicz, *Problem konstytucyjnej oceny instytucjonalizacji związków homoseksualnych*, *Kwartalnik Prawa Prywatnego* 2004, nr 2, s. 382-386; M. Łączkowska-Porawska, *Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego*, Warszawa 2019.

⁶³ E. Łętowska, J. Woleński, *Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r.*, „Państwo i Prawo” 2013, nr 6, s. 31; J. Pawliczak, *Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo*, Warszawa 2014, s. 350-357; A. Jezusek, *Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP*, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4, s. 86-87; L. Garlicki, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.) *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, t. I, Warszawa 2016, s. 502; R. Puchta, *Ochrona rodziny i małżeństwa w Konstytucji RP*, [w:] M. Zubik (red.), *Minikommentarz dla Maksiprofesa. Księga jubileuszowa Profesora Leszka Garlickiego*, Warszawa 2017, s. 165 i n. (autor twierdzi, że wymagana prawnie jest regulacja ustawowa związków partnerskich zważywszy na wymóg heteroseksualności małżeństwa wynikający z Konstytucji).

taka jak małżeństwo różnopłciowe⁶⁴. W świetle powyższego stanowiska prawodawca zwykły: (i) musi zapewnić efektywną ochronę małżeństwa różnopłciowego, (ii) może efektywnie uregulować na poziomie ustawowym instytucję małżeństwa jednopłciowego, a ponadto (iii) w zakresie swobody legislacyjnej mieści się wybór prawodawcy zwykłego w zakresie regulacji związków innych niż małżeństwo.

Należy stwierdzić, że w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego nie sformułowano pełnej i rozwiniętej interpretacji art. 18 Konstytucji w zakresie oceny konstytucyjności przepisów wyrażających kluczowe elementy definicyjne małżeństwa lub innego rodzaju prawnie doniosłych związków/relacji między partnerami. W świetle kilku spraw, w których przedmiotem kontroli konstytucyjnej były przepisy inne niż wprost regulujące istotę instytucji małżeństwa, zaś art. 18 Konstytucji był przywoływany jako jeden z kilku wzorców konstytucyjnych, należy sformułować następujące uwagi.

Po pierwsze, TK wyraził stanowisko, że art. 18 Konstytucji wyklucza jakąkolwiek regulację ustawową małżeństwa jednopłciowego oraz związków podobnych do małżeństwa⁶⁵. Pogląd ten został wyrażony na marginesie głównego wyводу w postanowieniu o umorzeniu postępowania, jako element refleksji o odróżnieniu zaniechania od pominięcia prawodawczego. Ponadto, w innej sprawie TK orzekł, że „ochrona rodziny realizowana przez władze publiczne musi uwzględniać przyjętą w Konstytucji wizję rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety nakierowanego na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo (*vide*: art. 18 Konstytucji)”, jednakże zaznaczając, że wobec związków faktycznych, w których wychowywane są dzieci, nie jest wyłączona ochrona płynąca z art. 71 ust. 1 Konstytucji⁶⁶.

Po drugie, TK wyraził stanowisko, że przepis art. 18 Konstytucji nakłada na ustawodawcę pozytywne i negatywne obowiązki prawodawcze w zakresie efektywnej regulacji oraz ochrony małżeństwa – art. 18 Konstytucji „stanowi dyrektywę interpretacyjną pozostałych norm konstytucyjnych i ustawowych nakazującą najpełniejszą realizację zasady ochrony macierzyństwa, rodzicielstwa i małżeństwa”⁶⁷. Ponadto, w orzecznictwie Trybunału podkreśla się, że z przewidzianego w art. 18 Konstytucji obowiązku ochrony i opieki małżeństwa wynika, iż osoby pozostające w związku małżeńskim nie powinny być traktowane gorzej niż osoby wspólnie żyjące, które nie zawarły małżeństwa⁶⁸.

Po trzecie, z orzecznictwa TK wynika, że art. 18 Konstytucji posługuje się dwoma autonomicznymi pojęciami konstytucyjnymi (tj. małżeństwa i rodziny), które

⁶⁴ M. Wyrzykowski, *Publiczne a prywatne w wykładni konstytucyjnej na przykładzie art. 18 Konstytucji RP*, [w:] T. Giaro (red.), *Interes publiczny a interes prywatny w prawie*, Warszawa 2012, s. 215 i n.

⁶⁵ Postanowienie TK z 1 VII 2021 r., sygn. akt SK 4/19, LEX nr 3230655.

⁶⁶ Wyrok TK z 12 IV 2011 r., sygn. akt SK 62/08, OTK ZU nr 3/A/2011, poz. 22, cz. III, pkt 4.2 i 4.3.

⁶⁷ Wyrok TK z 11 V 2011 r., SK 11/09 (OTK ZU nr 4/A/2011, poz. 32), cz. III, pkt 3.4; wyr. TK z 3 XII 2013 r., P 40/12 (OTK ZU nr 9/A/2013, poz. 133), cz. III, pkt 10.1.

⁶⁸ Zob. np. wyr. TK z 18 V 2005 r., K 16/04 (OTK ZU nr 5/A/2005, poz. 51), cz. III, pkt 4; wyr. TK z 3 XII 2013 r., P 40/12 (OTK ZU nr 9/A/2013, poz. 133), cz. III, pkt 10.

nie powinny być utożsamiane oraz rozumiane w sposób wykluczający się wzajemnie. W orzecznictwie Trybunału utrwalone jest, że celem regulacji konstytucyjnych odnoszących się do statusu rodziny jest nałożenie na władze publiczne obowiązku podejmowania działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę. W tym kontekście objęcie ochroną życia rodzinnego związków partnerskich, w szczególności związków partnerskich osób tej samej płci, zależy od rozstrzygnięcia, czy w świetle Konstytucji relacje między partnerami można określić mianem „życia rodzinnego”, a ich związek mianem „rodziny”. Orzecznictwo TK nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy konstytucyjne rozumienie rodziny obejmuje związki faktyczne tworzone przez osoby tej samej płci, zaś problematyka ta jest przedmiotem głębokich kontrowersji w doktrynie prawa⁶⁹. Należy uwzględnić to, że w żadnym z licznych przepisów konstytucyjnych określających status prawny rodziny nie posłużono się jej definicją legalną⁷⁰.

W świetle poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa TK za doniosłe i aktualne należy również uznać pytanie, czy art. 18 Konstytucji stanowi przeszkodę dla wprowadzenia w Polsce związków partnerskich osób odmiennej płci jako instytucji prawno-rodzinnej stanowiącej alternatywę dla małżeństwa. W istocie mogłoby to być postrzegane jako osłabienie instytucji małżeństwa, która podlega szczególnej ochronie i opiece ustawodawcy w świetle Konstytucji⁷¹.

Wnioskodawcy są świadomi konieczności uwzględniania skutków normatywnych art. 18 Konstytucji, twierdząc, że „wynikająca z art. 18 Konstytucji RP szczególna ochrona małżeństwa, ale też ochrona rodziny, również wymaga jednoczesnego odróżnienia związku partnerskiego od małżeństwa (jako instytucji o szczególnym charakterze) i takiego skonstruowania sytuacji prawnej osób w związku partnerskim, aby rodziny, które osoby te tworzą miały zagwarantowaną przewidzianą w Konstytucji ochronę. Powyższe cele projektu zostały odzwierciedlone w jego przepisach, które przy licznych podobieństwach do treści Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wielu przypadkach zostały też ukształtowane odmiennie, tak aby związek partnerski był instytucją stabilną i trwałą, ale też uwzględniającą większą elastyczność i autonomię stron”. Jednocześnie Wnioskodawcy wskazują, że art. 18 Konstytucji „nakładając na władze publiczne obowiązek szczególnej ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ale też rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, niewątpliwie będzie realizowany przez niniejszy projekt. Jeżeli jednym z obowiązków państwa jest umacnianie więzi między członkami rodziny [...], z całą pewnością służy temu formalizacja związków osób,

⁶⁹ Zob. m.in. A. Mączyński, *Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego*, op. cit., s. 772; J. Pawliczak, *Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo*, Warszawa 2014, s. 350-357; R. Puchta, *Ochrona rodziny i małżeństwa w Konstytucji RP*, op. cit., s. 165 i n.; M. Stębel, *Rodzina jako wartość konstytucyjna*, op. cit., s. 123.

⁷⁰ M. Stębel, *Rodzina jako wartość konstytucyjna*, op. cit., s. 126.

⁷¹ W swoim orzecznictwie Trybunał konsekwentnie wyrażał stanowisko, że art. 18 Konstytucji wyznacza granicę działań ustawodawcy m.in. w odniesieniu do rodziny, oraz kwestionował konstytucyjność rozwiązań, które stwarzały ryzyko osłabienia więzi między członkami rodziny, zob. M. Stębel, *Rodzina jako wartość konstytucyjna*, op. cit., s. 126.

które już teraz tworzą rodziny w sensie społecznym i faktycznym. Możliwość zawarcia związku partnerskiego wpłynie pozytywnie na trwałość tych relacji, nałoży na osoby w związku partnerskim prawa i obowiązki, a nade wszystko, pozwoli na dostrzeżenie tych rodzin przez władze publiczne i otoczenie ich opieką i ochroną, których wymagają normy ustrojowe. Jednocześnie jednak, mając na względzie szczególną pozycję ustrojową związku małżeńskiego, a także dążąc do ukształtowania związku partnerskiego jako instytucji odpowiadającej na zmiany społeczne, na które wskazują przywołane na wstępie badania, projekt zakłada liczne różnice pomiędzy związkiem partnerskim a małżeństwem”.

H. Konsultacje społeczne

Wśród uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych (zob. pkt VI.C opinii) liczne były wypowiedzi akcentujące realizację orzeczeń ETPC przez wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji związku partnerskiego⁷². Podkreślano również niebagatelną rolę projektu w zapobieganiu dyskryminacji i zapewnieniu równouprawnienia niezależnie od orientacji seksualnej⁷³. Przedstawiono zróżnicowane oceny dotyczące zgodności instytucji związków partnerskich z Konstytucją⁷⁴, przy czym wielokrotnie podkreślano, że do polskiego porządku prawnego powinna zostać wprowadzona równość małżeńska⁷⁵.

Warto wreszcie zauważyć, iż pewna grupa komentarzy wskazywała na braki w projekcie dotyczące np. prawa do informacji o stanie zdrowia partnera, decydowania w sprawie pochówku, czy kwestii rozliczeń podatkowych⁷⁶. Kwestie te należą do materii projektu przepisów wprowadzających, dlatego nie zostały uwzględnione w ramach przedmiotowej opinii.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁷⁷.

Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu⁷⁸.

⁷² Zob. ID ankiety: 36310, 39446, 37452, 36879, 36172 i 36063.

⁷³ Zob. ID ankiety: 35476, 36222, 35955, 36249, 36228 i 36209.

⁷⁴ Wskazywano, iż projekt jest zgodny (np. ID ankiety 36789) bądź niezgodny (np. ID ankiety 35480) z Konstytucją.

⁷⁵ Zob. ID ankiety: 39765, 39565, 35926, 38636, 39214 i 39873.

⁷⁶ Np. ID ankiety 36241 i 36354.

⁷⁷ Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Katarzyna Kotuła), opinia BEOS z 2 VII 2025 r., BEOS-WPEiM-1196/25.

⁷⁸ Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o związkach partnerskich (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Katarzyna Kotuła) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu, opinia BEOS z 2 VII 2025 r., BEOS-WAPEiM-1197/25.

2.

Zagadnienia objęte projektem stanowią przedmiot unormowania art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Europejski Trybunał Praw Człowieka sformułował w szczególności następujące poglądy w tym zakresie:

1. Wyrok w sprawie *Fedotova i in. p. Rosji*, 40792/10 30538/14 43439/14, 17.01.2023 (Wielka Izba):

„187. Zatem, biorąc pod uwagę, że w grę wchodzi szczególnie ważne aspekty tożsamości osobistej i społecznej osób tej samej płci (patrz pkt 185 powyżej) i że ponadto zaobserwowano wyraźną, trwającą tendencję w państwach członkowskich Rady Europy (patrz pkt 175 powyżej), Trybunał uważa, że margines oceny Państw-Stron jest znacznie ograniczony, jeśli chodzi o zapewnienie parom tej samej płci możliwości prawnego uznania i ochrony.

188. Niemniej jednak, jak wynika już z orzecznictwa Trybunału (patrz *Schalk i Kopf*, § 108; *Gas i Dubois* § 66; *Oliari i inni*, § 177; oraz *Chapin i Charpentier*, § 48, wszystkie cytowane powyżej), Państwa-Strony mają szerszy margines oceny przy określaniu dokładnej natury reżimu prawnego, który ma być zapewniony parom tej samej płci i który niekoniecznie musi przybierać formę małżeństwa (patrz pkt 165 powyżej). Rzeczywiście, Państwa mają «wybór środków», które mają być użyte do wypełnienia ich pozytywnych obowiązków zawartych w Artykule 8 Konwencji (patrz *Marckx*, cytowany powyżej, § 53). Swoboda przyznana Państwom w tym względzie odnosi się zarówno do formy uznania, jak i do treści ochrony, która ma być przyznana parom tej samej płci”.

2. Wyrok w sprawie *X i in. p. Austrii*, 19010/0, 19.02.2013 (Wielka Izba):

„138. Trybunał przyjął, że ochrona rodziny w tradycyjnym sensie jest co do zasady ważnym i uzasadnionym powodem, który może uzasadniać różnicę w traktowaniu (zob. *Karner*, cytowany powyżej, § 40, i *Kozak*, cytowany powyżej, § 98).[...]

151. Trybunał zdaje sobie sprawę, że znalezienie równowagi między ochroną rodziny w tradycyjnym sensie a prawami mniejszości seksualnych wynikającymi z Konwencji jest z natury rzeczy trudnym i delikatnym zadaniem, które może wymagać od państwa pogodzenia sprzecznych poglądów i interesów postrzeganych przez strony zainteresowane jako zasadniczo sprzeczne (zob. *Kozak*, cytowany powyżej, § 99)”.

3. Wyrok w sprawie *Przybyszewska i in. p. Polsce*, 11454/17, 11810/17 15273/17, 12.12.2023:

„123. W świetle faktów niniejszej sprawy, argumentów przedstawionych przez strony, uwag interwenientów trzecich oraz orzecznictwa Trybunału

wyjaśnionego i skonsolidowanego w sprawie *Fedotova i inni* (powołanej powyżej), Trybunał uważa, że państwo pozwane przekroczyło swój margines swobody i nie wypełniło swojego pozytywnego obowiązku zapewnienia, aby wnioskodawcy dysponowali konkretnymi ramami prawnymi zapewniającymi uznanie i ochronę ich związków osób tej samej płci. To zaniedbanie, jak już zauważono powyżej (zob. pkt 114 powyżej), spowodowało, że wnioskodawcy nie byli w stanie układać podstawowych aspektów swojego życia. Stanowiło to naruszenie prawa wnioskodawców do poszanowania ich życia prywatnego i rodzinnego”.

Należy uznać, że przedłożony projekt mieści się co do zasady w zakresie swobody regulacyjnej wyznaczonej przez EKPC.

Na tle EKPC pewne wątpliwości mogą pojawić się co do art. 21 projektu. Przepis ten stanowi ingerencję w sferę władzy rodzicielskiej rodziców dziecka, w szczególności rodzica pozostającego poza związkiem partnerskim, a jednocześnie w sferę praw samego dziecka. Ingerencja miałaby miejsce z mocy prawa i bez orzeczenia sądu. Stosowanie przywołanego przepisu mogłoby wywoływać dodatkowe konflikty, które nie sprzyjałyby realizacji dobra dziecka. Nasuwa się też pytanie, czy ingerencja w prawa rodzicielskie wynikająca z tego przepisu spełnia wymóg proporcjonalności.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt

1. osoby pozostające w związkach niesformalizowanych jedнопłciowych (brak danych na temat liczebności tej grupy⁷⁹)
2. osoby pozostające w związkach niesformalizowanych różнопłciowych (w 2021 r. odnotowano 895 443 tego typu związków⁸⁰);
3. osoby pozostające w związkach niesformalizowanych różнопłciowych wychowujące dzieci (455 551 rodzin⁸¹) i osoby pozostające w związkach jedнопłciowych wychowujące dzieci (brak danych);

⁷⁹ Wnioskodawcy powołując się na dane z Europejskiego Sondażu Społecznego (z 2022 r.) wskazują liczbę 162 tys. osób pozostających w takich związkach, istnieją jednak wątpliwości metodologiczne co do sposobu określania liczebności tej grupy.

⁸⁰ Zgodnie z definicją GUS związek niesformalizowany to utrzymywanie więzi psychicznych, fizycznych i/lub ekonomicznych natury małżeńskiej (bez zawierania związku małżeńskiego) pomiędzy dwiema osobami (płci przeciwnej). W poprzednich spisach pozycja ta w stosowanej w statystyce typologii rodzin była określana jako partnerzy z dziećmi lub bez dzieci. – *Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021*, GUS, Warszawa 2021, <https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/rodziny-w-polsce-w-swietle-wynikow-nsp-2021,7,2.html>, s. 44.

⁸¹ Są to rodziny, w których rodzic utrzymuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 24 lat. W tak zdefiniowanych rodzinach wychowuje się ok. 727,3 tys. dzieci (do 24 lat). Dokładne określenie liczebności tej grupy jest niemożliwe z uwagi na stosowaną przez GUS kategorię zbiorczą „Rodziny z 4 i więcej dzieci” – *Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021. Tablice w formacie XLSX*, <https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/rodziny-w-polsce-w-swietle-wynikow-nsp-2021,7,2.html>, tablica 7.

4. osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną (34 605 osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną z orzeczeniem o niepełnosprawności⁸²);
5. Urzędy Stanu Cywilnego (2 257 USC⁸³);
6. sądy apelacyjne (11), sądy okręgowe (47) i sądy rejonowe (319)⁸⁴.

Projekt może również pośrednio oddziaływać na notariuszy (4 281 osób, 3 219 kancelarii notarialnych⁸⁵). Mogą oni odnotować większą liczbę klientów zainteresowanych sporządzeniem umowy majątkowej partnerskiej.

B) Wpływ na społeczeństwo

Głównym założeniem Wnioskodawców jest wprowadzenie instytucji związku partnerskiego, zapewniającej pewnego rodzaju formalizację i trwałość przy jednoczesnym uwzględnieniu większej elastyczności i autonomii stron niż ma to miejsce w przypadku małżeństwa. Różnice w przypadku związku małżeńskiego i związku partnerskiego mają być zarówno proceduralne, jak i w zakresie ogólnych zasad funkcjonowania związku (zob. Tabela 1).

Tabela 1. Porównanie zasad związku małżeńskiego i związku partnerskiego

	związek małżeński	związek partnerski
wymagany wiek	ukończone 18 lat, lub zgoda sądu opiekuńczego	ukończone 18 lat
wymagana płeć	związek kobiety i mężczyzny	związek osób różnej lub takiej samej płci
czas pomiędzy złożeniem zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku a jego zawarciem	30 dni	14 dni
forma oświadczeń w USC	uroczysta w obecności dwóch pełnoletnich świadków	mniej doniosła, bez konieczności uczestnictwa świadków
wymóg zezwolenia sądu na zawarcie związku przez pełnomocnika	tak	nie
możliwość zawarcia związku przez osoby niepełnosprawne intelektualnie	nie	tak
zawarcie związku przed konsulem	tak	nie

⁸² Dane z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, za: *DSR projektu*, [https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projekty/10-RPW-19403-2025/\\$file/10-RPW-19403-2025.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projekty/10-RPW-19403-2025/$file/10-RPW-19403-2025.pdf), s. 56.

⁸³ Dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Ibidem.

⁸⁴ Dane na dzień 10 marca 2025 r., https://dane.gov.pl/pl/dataset/985.lista-sadow-powszechnych/resource/65134/table?page=1&per_page=20&q=&sort=.

⁸⁵ Dane Krajowej Rady Notarialnej z 2024 r., <https://krn.org.pl/aktualnosci/w-2024-roku-4-281-notariuszy-prowadzilo-3-422-kancelarie>.

możliwość zawarcia związku w formie wyznaniowej	tak	nie
złożenie oświadczeń przed kierownikiem USC, akt stanu cywilnego odnotowany w stosownych rejestrach	tak	tak
możliwość zmiany nazwiska	tak	tak
obowiązki osób tworzących związek	wspólne pożycie i wierność	szacunek i lojalność, wspólne życie rodzinne
ustawowy ustrój majątkowy*	wspólność majątkowa	rozdzielność majątkowa
możliwość powstania przymusowej rozdzielności majątkowej w sytuacji utraty przez jedną z osób w związku zdolności do czynności prawnych lub jeśli dojdzie do ogłoszenia jej upadłości	tak	tak
tworzenie stosunku powinowactwa	tak	nie
uznanie ojcostwa	domniemanie pochodzenia dziecka	uznanie ojcostwa w USC
możliwość adopcji wspólnej i przysposobienia wewnętrznego	tak	nie
możliwość separacji	tak	nie
rozwiązanie związku w przypadku nieposiadania wspólnych dzieci	orzeczenie sądu, możliwość przypisania winy	złożenie oświadczeń przed kierownikiem USC, brak konieczności orzeczenia sądu, nieprzypisywanie winy
rozwiązanie związku w przypadku posiadania wspólnych dzieci	sąd decyduje o władzy rodzicielskiej, zobowiązaniach do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka	sąd decyduje o władzy rodzicielskiej, zobowiązaniach do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka
obowiązek alimentacyjny wobec drugiej osoby po zakończeniu związku	obowiązek warunkowany pogorszeniem sytuacji materialnej byłego współmałżonka, do 5 lat po zakończeniu związku	obowiązek warunkowany pozostawaniem byłego partnera w niedostatku, do 1 roku po zakończeniu związku
możliwość sądowego unieważnienia związku z mocą wsteczną	tak	tak
możliwość uznania nieistnienia związku	tak	nie

* Istnieje możliwość umownego kształtowania swojego ustroju majątkowego w sposób odmienny, niż przewidują to ustawy – małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową, a partnerzy mogliby zawrzeć umowę majątkową partnerską w postaci aktu notarialnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzasadnienia projektu.

Związki partnerskie mają stanowić pewną formę pośrednią między związkiem niesformalizowanym, a związkiem małżeńskim. Jak wskazują Wnioskodawcy, projekt stanowi odpowiedź na potrzeby społeczne, ale też wyzwania, związane ze zmieniającym się społeczeństwem, modelem rodziny, demografią, stylem życia. Warto przy tym zaznaczyć, że skutki społeczne odczuwane przez dwie główne grupy odbiorców projektowanych zmian będą się istotnie różniły.

Dla par różnopłciowych pozostających w związku niesformalizowanym, niechętnych do wstąpienia w związek małżeński, wprowadzenie możliwości zawarcia związku partnerskiego ma być impulsem do większej instytucjonalizacji związku. Trudno jest jednak oszacować jakie będzie realne zainteresowanie tą procedurą w tej grupie podmiotów. Szczególnie, że w ostatnich latach w Polsce widać wyraźny trend wzrostowy w zakresie liczby związków niesformalizowanych (będący jednym z elementów drugiego przejścia demograficznego⁸⁶). W 2021 r. odnotowano tego typu związków 895 443, co stanowiło prawie 3-krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego spisu powszechnego w roku 2011 (podczas gdy liczba małżeństw spadła o 12%). W 2011 r. związki nieformalne stanowiły 2,9% wszystkich rodzin, a w 2021 r. już 8,4%. Kohabitacja jest więc coraz częściej wybieranym modelem życia rodzinnego, ale nie wiadomo na ile wynika to z braku chęci pełnej instytucjonalizacji w postaci małżeństwa, a na ile – z braku chęci do instytucjonalizacji jakiegokolwiek. Jak wskazują badacze, czynników braku dążenia do formalizacji związku może być wiele:

- wolność w granicach istniejącego ustnego lub dorozumianego kontraktu i samorealizacja bez formalnoprawnych obwarowań, jakie wyznacza stosunek prawny małżeństwa;
- możliwość lepszego i głębszego poznania się (stworzenie naturalnych warunków do poznania nawyków, przyzwyczajeń, sposobów zachowania itp.);
- poddanie dwóch osób „próbie”, tzw. „sprawdzenie się”, polegające na weryfikacji/falsyfikacji osobistej kompatybilności partnerów (osobowość, system wartości, światopogląd);
- brak wyraźnego podziału obowiązków pomiędzy partnerami;
- niezależność finansowa;

⁸⁶ Drugie przejście demograficzne to koncepcja wyjaśniająca zmiany w strukturze demograficznej społeczeństw rozwiniętych, zachodzące od lat 70. XX wieku. W Polsce proces ten rozpoczął się później niż w Europie Zachodniej, ale jego cechy są wyraźnie widoczne od lat 90. XX w. i nasilają się w XXI wieku. Główne jego cechy to m.in.: spadek dzietności poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, opóźnianie decyzji o założeniu rodziny, wzrost kohabitacji, wzrost liczby rozwodów i rodzin niepełnych, malejące znaczenie małżeństwa jako instytucji, indywidualizacja stylów życia, zanik presji społeczno-kulturowej – Zob. więcej: A. E. Zygmunt, *Changes in family formation processes in Poland in the light of the concept of the Second Demographic Transition*, w: K. A. Juszczak-Frelkiewicz i G. A. Libor (red.), *Contemporary family - comparative perspective*, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.

- łatwość zakończenia związku bez konsekwencji prawnych (wyłączając sytuację, gdy jest dziecko)⁸⁷.

Brak komplementarnych uregulowań prawnych owych związków wpływa co prawda na brak stabilizacji życiowej partnerów i wynikający z tego brak poczucia bezpieczeństwa, jednak i tak status związku niesformalizowanego zyskuje na popularności. Co ważne, poparcie społeczne dla związków partnerskich wyrażane w badaniach opinii (m.in. przytaczanych przez Wnioskodawców) nie może być utożsamiane z ewentualną gotowością do zawarcia tego typu związku. Każda taka decyzja będzie bowiem oparta na świadomym wyborze konkretnego rozwiązania instytucjonalnego i jego adekwatności do indywidualnej sytuacji danych osób. Wnioskowanie na podstawie podobnych doświadczeń z innych państw może też być obarczone błędem, ponieważ czynniki kulturowo-społeczne charakterystyczne dla naszego państwa mogą znacząco warunkować ostateczny efekt wprowadzonych rozwiązań⁸⁸.

Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku związków jedнопłciowych. Co prawda regulacje w tym przypadku będą dotyczyły mniejszej liczebnie grupy, jednak będą znacznie dalej idące. Umożliwienie zawarcia formalnego związku będzie prowadziło do uznania praw par jedнопłciowych i ich normalizacji. Ustawa ma również w założeniu ułatwić uznawanie związków zawartych za granicą⁸⁹ (choć co do możliwości transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci istnieją wątpliwości prawne⁹⁰) i usunięcie problemów proceduralnych z tym związanych (m.in. w zakresie zmiany nazwiska). Zmiany te stanowiłyby w pewnej mierze odpowiedź na wyroki i rekomendacje instytucji europejskich akcentujące konieczność zapewnienia realizacji praw mniejszości. Uchwalenie projektowanej ustawy mogłoby również zniwelować postrzeganie Polski jako państwa nieprzychylnego społeczności LGBTQ+⁹¹ i przeciwstawiającego się wszelkim formom instytucjonalizacji związków alternatywnych wobec małżeństwa.

Jednocześnie warto podkreślić, że proponowane rozwiązanie nie jest postrzegane jako optymalne przez społeczność LGBTQ+. W narracji organizacji i stowarzyszeń walczących o prawa mniejszości nadal dominuje postulat

⁸⁷ E. Markowska-Gos, *Kohabitacja we współczesnym społeczeństwie polskim – wybór czy konieczność? Analiza socjologiczna*, Kultura – Przemiany – Edukacja, t. VIII (2020), <http://dx.doi.org/10.15584/kpe.2020.8.8>.

⁸⁸ Wybór związku partnerskiego, a nie małżeństwa, może być również w pewnym stopniu wyborem ideowym, deklaracją polityczną, a nie tylko decyzją pragmatyczną.

⁸⁹ Temu ma służyć, zgodnie z deklaracją Wnioskodawców, niezawieranie w ustawie definicji związku partnerskiego.

⁹⁰ Zob. M. Kryszkiewicz, *Zawarcie związku partnerskiego nie zawsze ułatwi życie. Pary jedнопłciowe skazane na dualizm prawny*, 6 II 2025 r., <https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/9727911,zawarcie-zwiazku-partnerskiego-nie-zawsze-ulatwi-zycie-pary-jednoplci.html>.

⁹¹ W tegorocznym zestawieniu Rankingu ILGA-Europe prezentującym podejście państw do zapewnienia równości praw osób nieheteronormatywnych Polska zdobyła 21% możliwych do zdobycia punktów, co uplasowało nas na 39 miejscu z 49 badanych państw. W grupie państw UE zajęliśmy przedostatnie miejsce (wraz z Bułgarią). Średnia unijna wyniosła 51% – <https://rainbowmap.ilga-europe.org/>.

wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej⁹². Kierunek ten był również widoczny w konsultacjach społecznych projektu – ponad 1/3 komentarzy zawierała odwołanie do tego postulatu (zob. poniżej pkt VI.C opinii).

Kwestia związków partnerskich jest przedmiotem emocjonalnej debaty publicznej. Należy się spodziewać, że wprowadzenie opiniowanych regulacji będzie powodować negatywne reakcje ze strony środowisk konserwatywnych i religijnych, przeciwstawiających się instytucjonalizacji związków jednopłciowych i broniących uprzywilejowanej pozycji ustrojowej małżeństwa⁹³, co w efekcie może prowadzić do dalszej polaryzacji społeczeństwa⁹⁴. Jednak w dłuższym horyzoncie czasowym wprowadzenie opiniowanych regulacji może także przyczynić się do oswojenia inności, redukcji jawnych i ukrytych uprzedzeń⁹⁵ i w efekcie do spadku poziomu depresji, lęku i stresu mniejszościowego wśród osób nieheteronormatywnych⁹⁶.

Niezależnie od tego czy ewentualny związek partnerski zostanie zawarty między osobami różnej czy tej samej płci, istotne ułatwienie będą stanowiły regulacje umożliwiające bieżącą opiekę nad dzieckiem jednego z partnerów sprawowaną przez drugiego partnera. Uprawnienie do podejmowania decyzji w sprawach życia codziennego dziecka przyczyni się do dowartościowania roli tzw. rodzica społecznego i ograniczy problemy proceduralne związane z rutynowymi czynnościami opiekuńczymi (odbiór dziecka z placówki opiekuńczej, odbycie z dzieckiem wizyty u lekarza, wyrażenie zgody na określone spędzanie czasu wolnego⁹⁷). Zabezpieczone w ten sposób zostaną prawa dzieci, niezależnie od tego w jakim modelu rodziny dorastają. Proponowana regulacja stanowiłaby tym samym odpowiedź na zmiany w strukturze rodzin w Polsce (coraz większy odsetek rodzin zrekonstruowanych, „patchworkowych”). Należy jednak podkreślić, że owo

⁹² Zob. np. <https://mnw.org.pl/rownosc-malzenska/>, <https://mowietak.pl/>.

⁹³ Powstało już szereg inicjatyw (w postaci petycji i apeli) przeciwko wprowadzaniu związków partnerskich. Alarmują one m.in. że uchwalenie ustawy doprowadzi do prawnej degradacji małżeństwa i rodziny – Zob. np. <https://stawiamnazycie.pl/bronimy-rodziny/>.

⁹⁴ Należy zauważyć, że badania opinii pokazują spore społeczne poparcie dla wprowadzenia formalizacji związków jednopłciowych. Na przykład w badaniu IPSOS z września 2024 r. 62% ankietowanych zgadzało się z prawem do zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci (33% było przeciw). Co ciekawe, ogólne poparcie dla tego rozwiązania wyrażali również wyborcy partii, które są sceptyczne lub wręcz kontestują tego typu związki (postulat poparło 74% wyborców Trzeciej Drogi, 57% wyborców Konfederacji oraz 31% głosujących na PiS). Badanie zostało wykonane dla More In Common Polska w dniach 10–20 września metodą CATI/CAWI na próbie 1 504 osób. – M. Kolanko, *Sondaż: szerokie poparcie dla związków partnerskich w Polsce*, 26 IX 2024 r., <https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art41188911-sondaz-szerokie-poparcie-dla-zwiazkow-partnerskich-w-polsce>.

⁹⁵ E. K. Ofosu, M. K. Chambers, J. M. Chen, E. Hehman, *Same-sex marriage legalization associated with reduced implicit and explicit antigay bias*, *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 116 (18), 2019, <https://doi.org/10.1073/pnas.1806000116>.

⁹⁶ Zob. I. H. Meyer, *Prejudice and discrimination as social stressors*, w: I. H. Meyer, M. E. Northridge, *The Health of Sexual Minorities*. Springer, Boston, https://doi.org/10.1007/978-0-387-31334-4_10. Zob. także D. M. Frost, I. H. Meyer, *Minority stress theory: Application, critique, and continued relevance*, *Current Opinion in Psychology*, Volume 51, 2023, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101579>.

⁹⁷ Teraz może to się odbywać w ograniczonym zakresie na podstawie stosownych upoważnień (np. dotyczących otrzymywania informacji o stanie zdrowia dziecka i dostępu do jego dokumentacji medycznej, wyrażania zgody na konkretny zabieg operacyjny lub – ewentualnie – na powtarzalne zabiegi lub badania diagnostyczne).

podejmowanie decyzji przez rodzica społecznego będzie możliwe jedynie w przypadku braku sprzeciwu drugiego rodzica wykonującego władzę rodzicielską – praktyczna realizacja tego uprawnienia może więc napotykać na różnego rodzaju przeszkody wynikające ze skomplikowanych relacji w rodzinie „patchworkowej”⁹⁸.

Istotną kwestią zawartą w projekcie jest ustrój majątkowy w związkach partnerskich. Z mocy prawa takie związki skutkowałyby powstaniem rozdzielności majątkowej między partnerami; w projekcie przewidziano dopuszczalność zawarcia umowy majątkowej zawieranej między partnerami przed notariuszem. Wydaje się więc, że mimo akcentowania różnicy w tym zakresie między związkiem małżeńskim a partnerskim, wspólnota majątkowa powstała na podstawie odrębnego aktu stron może być rozwiązaniem równorzędnym wobec małżeństwa – z wszystkimi konsekwencjami tego kroku, m.in. w zakresie dziedziczenia⁹⁹ czy zobowiązań. Ponadto, zakłada się również możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków (przez zapłatę lub przeniesienie prawa) po ustaniu związku. Oprócz tego partner, który znalazł się w niedostatku po ustaniu związku może żądać od drugiego partnera świadczeń alimentacyjnych. Ma to stanowić kolejne podkreślenie poziomu formalizacji tej formy związku i wynikających z niej wzajemnych zobowiązań partnerów.

Projektowana regulacja zakłada także umożliwienie zawarcia związku partnerskiego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Zmiana ta zapewni większą równość praw w zakresie organizacji i instytucjonalizacji życia rodzinnego¹⁰⁰, a w dłuższej perspektywie może przyczynić się do większej tolerancji i normalizacji tego typu związków. Należy jednak podkreślić, że decyzja o zawarciu związku partnerskiego (z uwagi na szereg wynikających z tego uprawnień, ale również obowiązków) powinna być podejmowana przez osoby potencjalnie zdolne do zrozumienia jej prawnych następstw, a jeżeli już udostępnia się tym osobom możliwość formalizacji związku, powinno się w większej mierze zwrócić uwagę na ich ochronę przed ewentualnymi nadużyciami¹⁰¹.

Zawarcie związku partnerskiego będzie wpływało pozytywnie na trwałość relacji osób żyjących dotychczas w związkach niesformalizowanych. Nie jest jednak możliwe, aby chociaż w przybliżeniu oszacować poziom zainteresowania tą formą

⁹⁸ Zob. K. Skarbek-Jaskólska, M. Kierzkowska, *Bonusowe rodzicielstwo - zasoby, wyzwania i zagrożenia związane z rodzicielstwem przybranym w rodzinie patchworkowej*, *Annals of Pedagogies*, t. 15, Art. nr 4, 2023, DOI:10.18290/rped23154.4.

⁹⁹ Jakkolwiek w projekcie przewidziano w tym zakresie wyjątki – Zob. art. 12 projektu.

¹⁰⁰ „(...) kobiety z niepełnosprawnością intelektualną dostrzegają bariery stawiane przed osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które uniemożliwiają im funkcjonowanie w społeczeństwie w pełnym wymiarze poprzez ograniczanie możliwości zawierania związków małżeńskich. Zjawisko to utożsamiają z odbieraniem osobom z niepełnosprawnością intelektualną prawa do związków partnerskich z czym związane jest ograniczenie prawa do odczuwania miłości czy realizowania potrzeb seksualnych.” – O. Rodzeń, *Związki partnerskie w perspektywie kobiet z niepełnosprawnością intelektualną*, *Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej*, nr 38/2020, https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2080-9476-year-2020-issue-38-article-oai_ojsuq_pkp_sfu_ca_article_5724.

¹⁰¹ Na kwestię tę zwrócono uwagę w uzgodnieniach międzyresortowych rządowego projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, op. cit.

instytucjonalizacji związku (mający przełożenie na zakres odczuwanych skutków społecznych). Będą na niego bowiem wpływały takie czynniki, jak:

- sposób informowania o tej procedurze (na ile będzie się wydawała przystępna);
- poziom realizacji oczekiwań społecznych (czy proponowana forma będzie odpowiadała oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów);
- rozkład poparcia dla różnych opcji światopoglądowych w społeczeństwie (konserwatywnie ukierunkowane społeczeństwo będzie rzadziej wybierało to rozwiązanie);
- trendy demograficzne i społeczne¹⁰² (np. akceptacja różnorodnych form rodziny, późne zawieranie związków).

C) Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu cieszyły się dużą popularnością – wzięły w nich udział 1 044 osoby, z tego aż 96% (1 002 osoby) poparło rozwiązanie zaprezentowane przez Wnioskodawców. Jedynie 365 osób biorących udział w konsultacjach sformułowało komentarze do projektu. Większość komentujących wyrażała jednoznaczne poparcie dla ustawy jako niezbędnego minimum zapewniającego równość obywateli wobec prawa¹⁰³, ograniczającego dyskryminację osób LGBTQ+¹⁰⁴ i porządkującego status prawny związków nieformalnych¹⁰⁵. Podkreślano, że jest to długo wyczekiwana zmiana, która powinna w końcu doczekać się finalizacji¹⁰⁶. Co ważne, wśród komentarzy pojawiały się również głosy, że proponowane regulacje są niewystarczające, a związki partnerskie będą stanowiły związki „drugiej kategorii”¹⁰⁷. Postulowano przy tym wprowadzenie

¹⁰² Zob. R. Ditrich, *Demografia Polski? Najgorsze przed nami. Ślubów mniej niż... w trakcie pandemii*, 13 I 2025, https://forsal.pl/gospodarka/demografia/artykuly/9710847_demografia-polski-najgorsze-przed-nami-slubow-mniej-niz-w-trakcie-p.html.

¹⁰³ Np. ID ankiety: 36582.

¹⁰⁴ Np. ID ankiety: 36063, 36234. „Myślę że takie prawo jest konieczne dla zapewnienia komfortu i akceptacji dla osób z mniejszości seksualnych w społeczeństwie. Normalizuje związki jedнопłciowe” – ID ankiety: 37294.

¹⁰⁵ Np. ID ankiety: 37625. „Ustawa o związkach partnerskich jest niezwykle potrzebna – to absolutne minimum, by choć częściowo zapewnić równość obywatelom i obywatelkom żyjącym w związkach nieformalnych, którzy nie mogą ich sformalizować, ponieważ obecne prawo tego nie przewiduje. Są ‘niewidzialni’, a w świetle prawa traktowani jako osoby stanu wolnego, mimo że często pozostają w wieloletnich, trwałych relacjach. Wprowadzenie tej ustawy to przyznanie im podstawowych praw, zapewnienie ochrony prawnej oraz wyraz szacunku dla godności, wolności i różnorodności wszystkich rodzin w Polsce” – ID ankiety: 36262.

¹⁰⁶ „Jest to projekt który powinien być przyjęty już lata temu. Żyjemy w 21 wieku, nie rozumiem jak prawo do związku i wszelkich praw z tym się wiążących dwóch wyrażających zgodę dorosłych może być w ogóle kwestionowane. Nie jest to ustawa, która jakkolwiek wpływa na osoby postronne, więc nie rozumiem dlaczego to właśnie te osoby krzyczą i bojkotują ją najgłośnieżej” – ID ankiety: 36591.

¹⁰⁷ „Od lat osoby LGBT+ w Polsce są traktowane jak obywatele drugiej kategorii. Chcemy żyć normalnie – razem, bez strachu, z prawem do informacji w szpitalu, do dziedziczenia, do wspólnego życia uznanego przez państwo. To nie jest przywilej. To prawo. Związki partnerskie to absolutne minimum. Nie mówimy o ‘specjalnym traktowaniu’ – mówimy o równości” – ID ankiety: 36164.

pełnej równości małżeńskiej (w tym prawa do adopcji i przysposobienia ¹⁰⁸). Krytykowano również termin wprowadzenia ustawy jako zbyt odległy (proponowano wdrożenie przepisów już od 1 stycznia 2026 r.).

W zakresie ewentualnych skutków społecznych projektu komentujący wskazywali na wzrost poczucia bezpieczeństwa i godności osób dotychczas żyjących w związkach niesformalizowanych ¹⁰⁹, zahamowanie emigracji par jednopłciowych ¹¹⁰, zmniejszenie stygmatyzacji i poprawę zdrowia psychicznego osób LGBTQ+ ¹¹¹ oraz dzieci wychowywanych w związkach niesformalizowanych ¹¹².

Nieliczni przeciwnicy zwracali uwagę na niekonstytucyjność projektu, podkreślali znaczenie tradycyjnego modelu małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz wyrażali obawę o to, że wprowadzenie regulacji będzie stanowiło promocję „rozwiązłości” ¹¹³.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Uwaga redakcyjna: Sekcja VII niniejszej opinii jest identyczna w treści z sekcją VII Opinii BEOS 1200/25.

Projektowana regulacja wpływa bezpośrednio na osoby pozostające w związkach niesformalizowanych różnopłciowych (895 443 związków), które wychowują dzieci (455 551 rodzin), bądź żyją bez dzieci oraz jednopłciowych z dziećmi, bądź bez dzieci (brak danych na temat liczebności tej grupy) ¹¹⁴. Ponadto, projekt bezpośrednio wpływa na osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, które nie mają możliwości zawarcia małżeństwa (34 605 osób). Najważniejsze skutki projektowanej regulacji z perspektywy gospodarczej odnoszą się do kwestii podatkowo-majątkowych.

W świetle projektu partnerzy będą uwzględnieni w kwestiach opodatkowania na podobnych zasadach, jak związki małżeńskie. W szczególności będą mogli korzystać ze wspólnego opodatkowania. Warto przy tym zauważyć, że mechanizm

¹⁰⁸ Np. ID ankiety: 36015. „Jest to projekt w wersji minimum. Nie zabezpieczy mojej rodziny, naszego dziecka. Nadal druga mama nie będzie równoprawnym rodzicem” – ID ankiety: 39776.

¹⁰⁹ Np. ID ankiety: 37677.

¹¹⁰ Np. ID ankiety: 36437.

¹¹¹ ID ankiety: 38843.

¹¹² ID ankiety: 35444.

¹¹³ Np. ID ankiety: 35480. „Nie każde rozwiązanie, które w danym momencie odpowiada na modę i praktykę społeczną, długofalowo może mieć pozytywne skutki, bo stanowi przyzwolenie na niepożądane społecznie i kulturowo zachowania (wychowywanie dzieci poza instytucją małżeństwa, łatwość decyzji o rozpadzie związku i nowe związki z nowymi partnerami), które mogą mieć negatywne konsekwencje na stabilność społeczeństwa, gdzie podważane są fundamentalne wartości takie jak rodzina, wierność i szacunek, a zastępowane są poprzez doraźne rozwiązania zapewniające zaspokojenie potrzeb tu i teraz, bez brania odpowiedzialności za swoje czyny i bez ponoszenia konsekwencji, na czym najbardziej mogą ucierpieć dzieci wychowywane przez pary będące w związkach nieformalnych i partnerskich” – ID ankiety: 40434.

¹¹⁴ Patrz pkt. VI opinii.

wspólnego opodatkowania należy postrzegać jako „zabieg techniczny, mający na celu obniżenie należności podatkowej, a nie zmianę płaszczyzny podmiotowej”¹¹⁵. W obecnym ustawodawstwie osoby pozostające w związkach niesformalizowanych nie mogą korzystać ze wspólnego opodatkowania, które umożliwia obniżenie należności podatkowej, ponieważ taką możliwość mają jedynie związki małżeńskie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa¹¹⁶. Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków jest jedną z najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych – w 2023 r. skorzystało z niej prawie 8,7 mln podatników (33,97% ogółu podatników)¹¹⁷. Możliwość taką otrzymają partnerzy, którzy zawrą związek partnerski oraz umowę wspólności majątkowej. Można oczekiwać, że będą z niej równie chętnie korzystali, przy czym trudno jest oszacować wysokość tej korzyści podatkowej ze względu na brak danych odnośnie do osiągniętych dochodów.

Projekt umożliwi partnerom korzystanie z ulgi prorodzinnej¹¹⁸, a także prawa do dziedziczenia ustawowego¹¹⁹. Ogólna kwota odliczona od podatku powiększona o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci w 2023 r. wyniosła 7,14 mld zł¹²⁰ (przeciętnie 1 020 zł na dziecko). W przypadku związku partnerskiego dodatkowa korzyść będzie związana z uzyskaniem ulgi na jedno małoletnie dziecko z zastosowaniem progu dochodowego w kwocie powyżej 56 tys. zł oraz poniżej 112 tys. zł rocznie. Nie można oszacować całkowitej kwoty tego odliczenia dla związków partnerskich ze względu na brak danych.

Projektowana regulacja wprowadza rozwiązania w zakresie zabezpieczenia socjalnego. Partnerzy będą mogli w tym zakresie korzystać z podobnych praw, jakie posiadają małżeństwa, tj. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (prawa partnera do renty rodzinnej, zasiłku opiekuńczego i ubezpieczenia zdrowotnego).

W perspektywie długoterminowej projektowane regulacje¹²¹ mogą przyczynić się do wywołania pozytywnych efektów ekonomicznych o charakterze pośrednim. Wprowadzenie instytucji związków partnerskich może sprzyjać poprawie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego wśród osób zawierających takie związki. Dzięki możliwości formalizacji związku i otrzymaniu ochrony prawnej, partnerzy będą częściej angażować się we wspólne przedsięwzięcia gospodarcze i podejmować decyzje inwestycyjne, takie jak zakup mieszkania czy założenie firmy. Ułatwiony

¹¹⁵ R. Kolendowicz, *Podmiotowość podatkowoprawna przy konstrukcji łącznego opodatkowania dochodów małżonków*, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2012, nr 4.

A. Bartosiewicz, *Pojęcie podatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej*, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2009, nr 3–4.

¹¹⁶ Art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

¹¹⁷ Ministerstwo Finansów, *Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok*, Warszawa 2024, s. 9.

¹¹⁸ Art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

¹¹⁹ Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983 nr 45 poz. 207 z późn. zm.).

¹²⁰ Ministerstwo Finansów, *Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok*, op. cit.

¹²¹ Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich (druk nr 1457) oraz Poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 1458).

dostęp do rynku kredytowego, możliwość korzystania z dziedziczenia po partnerze bez dodatkowych kosztów podatkowych oraz transparentność sytuacji majątkowej będą zwiększać stabilność finansową gospodarstw domowych. Może to prowadzić do wzrostu popytu na usługi finansowe oraz wydatki konsumpcyjne. W efekcie, długoterminowe efekty obejmować będą nie tylko indywidualną poprawę sytuacji ekonomicznej partnerów, ale również pozytywny impuls dla sektora usług oraz konsumpcji w gospodarce krajowej.

Podsumowując, związek partnerski wymaga uwzględnienia stosunków osobistych partnerów w trakcie trwania ich związku (w szczególności, gdy dokonują oni wzajemnych przysporzeń o znacznej wartości), które będą odpowiednio odzwierciedlone (stopień pokrewieństwa oraz powinowactwa pomiędzy beneficjentem przysporzenia a darczyńcą lub spadkodawcą) w ustawodawstwie prawnym. Projektowana regulacja umożliwi partnerom wspólne prowadzenie spraw podatkowo-majątkowych, podnosząc skłonność do nabywania nieruchomości i wspólnego zamieszkiwania w niej, ułatwiając zarządzanie wspólnym majątkiem i jego kumulację, a tym samym przyczyniając się do wyższego wzrostu gospodarczego.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Przedmiotowy projekt nie będzie wywoływał bezpośrednich skutków dla budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Wprowadzenie projektowanej regulacji będzie wymagało: (1) uwzględnienia związku partnerskiego w rejestrach Urzędów Stanu Cywilnego oraz dodatkowego nakładu pracy na obsługę spraw, (2) dodatkowego nakładu pracy do prowadzenia nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego i ewidencją ludności w województwie (województwie), (3) dodatkowego nakładu pracy w związku ze wzrostem liczby spraw trafiających do sądów (sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe), (4) dodatkowego nakładu pracy w związku z obsługą par zawierających umowy majątkowe partnerskie (kancelarie notarialne).

Ocena skutków finansowych obciążeń administracyjnych została przeprowadzona w OSR do projektu przepisów wprowadzających. Obciążenia dotyczyć będą wielu jednostek sektora finansów publicznych w zakresie dostosowań informatycznych (w tym ZUS, KRUS, KAS) oraz rozszerzenia dotychczasowych

i nowych czynności, w tym dla urzędów stanu cywilnego. Szczegółowe oszacowanie skutków w tym zakresie obecnie nie jest możliwe.

Obciążenia administracyjne będą dotyczyły również osób, które zdecydują się na zawarcie związku partnerskiego. Obciążenia te będą wynikały zarówno z procedury zawarcia związku, jak i z jego rozwiązania (np. w postaci zobowiązań partnerów dotyczących alimentów, użytkowania mieszkania). Dodatkowym obciążeniem będzie również konieczność zawarcia umowy partnerskiej w postaci aktu notarialnego w przypadku ustanowienia wspólnoty majątkowej przez partnerów.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: 1. Podstawowym skutkiem wejścia w życie projektowanej regulacji będzie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji związków partnerskich dostępnych dla par osób zarówno tej samej, jak i odmiennej płci. Wiele regulacji przewidzianych w projekcie opiera się na rozwiązaniach obowiązujących w k.r.o. w odniesieniu do małżeństwa, lecz podlegają one modyfikacji uwzględniając szczególny charakter związku partnerskiego. Uregulowania szczegółowe w projektowanej regulacji zbliżone są do przepisów regulujących instytucję małżeństwa, przy czym Wnioskodawcy dążą do ukształtowania związku partnerskiego w sposób, który nie uzasadnia zarzutu naruszenia art. 18 Konstytucji. Mimo to projekt może wzbudzać wątpliwości, zarówno co do jego zgodności z Konstytucją, jak i w odniesieniu do poszczególnych rozwiązań.

2. Projekt mieści się co do zasady w zakresie swobody regulacyjnej wyznaczonej przez EKPC. Na tle EKPC wątpliwości może nasuwać art. 21 projektu jako przepis ingerujący w sferę władzy rodzicielskiej rodziców dziecka, a jednocześnie w sferę praw dziecka.

2. Skutki społeczne: Skutki społeczne projektowanych zmian odczuwane przez różne grupy odbiorców będą się istotnie różniły. Dla par różnopłciowych żyjących w związkach niesformalizowanych wprowadzenie możliwości zawarcia związku partnerskiego ma być impulsem do instytucjonalizacji związku, jednak z uwagi na obserwowany w ostatnich latach wzrost kohabitacji trudno oszacować jakie będzie realne zainteresowanie tą procedurą w tej grupie podmiotów.

Dla związków jedнопłciowych wprowadzane regulacje będą stanowiły istotną zmianę. Umożliwienie zawarcia formalnego związku będzie prowadziło do uznania praw par jedнопłciowych i ich normalizacji. Jednocześnie należy podkreślić, że proponowane rozwiązanie jest postrzegane przez społeczność LGBTQ+ jako długo oczekiwane niezbędne minimum, a docelowym rozwiązaniem w świetle oczekiwań tej społeczności powinna być pełna równość małżeńska i możliwość adopcji/przysposobienia dzieci.

Umożliwienie zawarcia związku partnerskiego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną zapewni im większą równość praw w zakresie organizacji i instytucjonalizacji życia rodzinnego.

Kwestia wprowadzenia związków partnerskich jest przedmiotem emocjonalnej debaty publicznej i z jednej strony może prowadzić do polaryzacji społeczeństwa, ale z drugiej – w dłuższej perspektywie czasowej – może przyczynić się do oswojenia inności oraz redukcji uprzedzeń.

3. Skutki gospodarcze: Projektowana regulacja nadaje wiele przywilejów związkom partnerskim, które dotychczas zarezerwowane były dla związków małżeńskich. Należy oczekiwać, że partnerzy będą korzystali przede z przywilejów podatkowo-majątkowych, tj. ulgi prorodzinnej, prawa do dziedziczenia ustawowego, czy zabezpieczenia socjalnego. Efekty regulacji obejmować będą w perspektywie długoterminowej nie tylko indywidualną poprawę sytuacji ekonomicznej partnerów, ale również mogą wywołać pozytywny impuls dla sektora usług oraz konsumpcji w gospodarce krajowej.

4. Skutki finansowe: Projektowana regulacja określająca zasady funkcjonowania związków partnerskich poza pewnymi, trudnymi do oszacowania obciążeniami administracyjnymi nie generuje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Skutki finansowe wynikające ze zdarzeń będących konsekwencją niniejszej ustawy analizowano w OSR do projektu ustawy wprowadzającej ustawę o związkach partnerskich.

5. Rozwiązania zagraniczne: Na podstawie zakresu przyznanych uprawnień, stosunku do instytucji małżeństwa oraz dostępności dla par różnej i tej samej płci, regulacje związków partnerskich w Europie można podzielić na trzy główne modele. Pierwszy z nich obejmuje państwa, które przewidują związki partnerskie wyłącznie dla osób tej samej płci i traktują je jako substytut małżeństwa, przyznając zbliżone prawa i obowiązki. Do tej grupy należą m.in. Włochy, Węgry oraz Czechy, które w wyniku zmian prawa przyjętych w 2024 r. poszerzyły katalog praw osób zawierających związki partnerskie. Drugi model zakłada funkcjonowanie związków partnerskich jako równorzędnej alternatywy dla małżeństwa, dostępnej dla wszystkich par, niezależnie od płci. W państwach takich jak Holandia i Francja partnerzy uzyskują szeroki katalog uprawnień, zbliżonych lub częściowo tożsamy z tymi, które przysługują małżonkom. Trzeci model ma charakter przejściowy i dotyczy krajów, które początkowo wprowadziły związki partnerskie dla par jedнопłciowych, jednak po legalizacji małżeństw jedнопłciowych zrezygnowały z dalszego stosowania tej instytucji – przykłady stanowią Irlandia i Szwecja. Niezależnie od powyższych modeli, w niektórych państwach występują także rozwiązania o charakterze zdecentralizowanym lub ograniczonym, gdzie związki partnerskie nie są jednolicie uregulowane (Hiszpania) lub przewidują wąski zakres uprawnień (Łotwa).

Autorzy:

dr hab. Justyna Łacny, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Justyna Branna, Daniela Kupis, Angelina Tazuszel, Łukasz Żołądek, specjaliści w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

Filip Pańczyk, ekspert ds. legislacji (pkt V.1.A-1.F, 1.H, X, XI.1.1)

dr hab. Piotr Tereszkiewicz, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. V.1.G)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Izabela Bień, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr hab. Jacek Lipiec, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Paweł Felis, dr. hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjaliści ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Piotr Chybalski

/podpisano elektronicznie/

Deskryptory bazy REX: projekt ustawy, OSR, związek partnerski, prawa człowieka, równouprawnienie, małżeństwo

Weryfikacja: Tomasz Jaroszyński (pkt I-III, V.2), Dobromir Dziwulak (pkt IV), Daniela Wybrańczyk (pkt V.1), Mirosław Sobolewski (pkt VI), Piotr Russel (pkt VII), Monika Korolewska (pkt VIII), Piotr Tereszkiewicz (całość), Adam Dudzic (całość)